

# الجمهورية التونسية

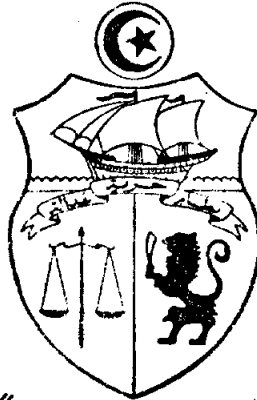
قوانين وقرارات

LE « JOURNAL OFFICIEL »  
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE  
paraît  
le MARDI et le VENDREDI

IMPRIMERIE OFFICIELLE  
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE  
42, rue du 18 Janvier 1952 — TUNIS  
Tél. : 243.873 — 243.874  
Compte courant postal N° 610.15 Tunis

Les annonces doivent être déposées  
Le Mardi et le Samedi avant 12 heures

Tous les règlements doivent être effectués  
au nom du Receveur-Economiste



قانون المراسلة بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية

## T A B L E A U X

|                | EDITION Originale |          | EDITION Originale et sa Traduction |          |
|----------------|-------------------|----------|------------------------------------|----------|
|                | 1 an              | 6 mois   | 1 an                               | 6 mois   |
| Tunisie ...    | 4 D. 000          | 2 D. 500 | 5 D. 500                           | 3 D. 500 |
| Algérie ...    |                   |          |                                    |          |
| Maroc ...      |                   |          |                                    |          |
| Autres pays    | 6 D. 000          | 3 D. 500 | 8 D. 000                           | 4 D. 500 |
| Prix du numéro | 0 D. 050          |          | 0 D. 080                           |          |

## Prix des Annonces

La ligne ..... 0 D. 150

## JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

LOIS ET REGLEMENTS  
(Traduction Française)

## SOMMAIRE

### DECRETS ET ARRETES

#### MINISTERE DE LA JUSTICE

LISTE d'aptitude ..... 810

#### MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

DECRET N° 74-473 du 17 avril 1974, portant publication de la Convention consulaire entre la République Tunisienne et la République Française, conclue à Paris le 28 juin 1972 ..... 810

DECRET N° 74-474 du 17 avril 1974, portant publication de l'Accord relatif aux transports aériens entre la République Tunisienne et la République Italienne ..... 817

DECRET N° 74-475 du 17 avril 1974, portant publication de la Convention entre la République Tunisienne et la République Socialiste de Roumanie, relative à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale ..... 820

#### MINISTERE DE L'INTERIEUR

DECRET N° 74-476 du 17 avril 1974, autorisant la commune de Kairouan à contracter un emprunt ..... 825

NOMINATION de Premiers Délégués et Délégués ..... 825

#### MINISTERE DES FINANCES

ARRETE du Ministre des Finances du 16 avril 1974, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires des agents temporaires de la catégorie « D » occupant un emploi de ..... 826

ARRETE du Ministre des Finances du 17 avril 1974, relatif à l'examen professionnel pour l'admission en qualité de préposé des services financiers des agents temporaires de la catégorie « D » ..... 826

ARRETE du Ministre des Finances du 16 avril 1974, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel, pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « D » occupant un emploi de dactylographe ..... 826

ARRETE du Ministre des Finances du 17 avril 1974, relatif à l'examen professionnel pour l'admission en qualité de dactylographe des agents temporaires de la catégorie « D » ..... 827

ARRETE du Ministre des Finances du 16 avril 1974, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires des agents temporaires de la catégorie « D », occupant un emploi de hajib ..... 827

ARRETE du Ministre des Finances du 17 avril 1974, relatif à l'examen professionnel pour l'admission en qualité de hajib des agents temporaires de la catégorie « D » ..... 827

DESIGNATION d'un contrôleur financier ..... 828

#### MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

LISTE d'aptitude ..... 828

#### MINISTERE DE L'AGRICULTURE

ARRETE des Ministres des Finances et de l'Agriculture et du Secrétaire d'Etat auprès du Ministre du Plan du 5 janvier 1974, modifiant l'arrêté du 20 octobre 1970, relatif à la fixation des taux des subventions et prêts à accorder aux exploitants agricoles au titre de l'encouragement au développement de l'élevage et de la production fourragère (rectificatif) ..... 828

#### MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

NOMINATION d'un maître de conférences agrégé ..... 828

TABLEAUX d'avancement (rectificatif) ..... 828

#### MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

NOMINATION d'administrateurs représentant l'Etat au Conseil d'Administration de la Maison Tunisienne d'Edition ..... 829

|                                                                                                                                                                                 | Pages |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE</b>                                                                                                                                           |       |
| TABLEAUX d'avancement .....                                                                                                                                                     | 829   |
| <b>MINISTERE DE L'EQUIPEMENT</b>                                                                                                                                                |       |
| DECRET No 74-480 du 17 avril 1974, portant rattachement de la Direction de l'Aménagement du territoire du Ministère de l'Economie Nationale au Ministère de l'Equipe-ment ..... | 829   |
| DECRET No 74-481 du 17 avril 1974, portant transfert d'emplois du Ministère de l'Agriculture au Ministère de l'Equipe-ment ..                                                   | 830   |
| <b>MINISTERE DES TRANSPORTS<br/>ET DES COMMUNICATIONS</b>                                                                                                                       |       |
| DECRET No 74-478 du 17 avril 1974, portant transfert d'emplois au Ministère des Transports et des Communications .....                                                          | 830   |
| DECRET No 74-479 du 17 avril 1974, portant transfert d'emplois au Ministère des Transports et des Communications .....                                                          | 831   |
| <b>AVIS ET COMMUNICATIONS</b>                                                                                                                                                   |       |
| <b>MINISTERE DE L'INTERIEUR</b>                                                                                                                                                 |       |
| AVIS d'ouverture et de clôture des opérations de recensement dans les communes de Mahdia, Béni Khiair et Djebeniana .....                                                       | 831   |
| <b>MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE</b>                                                                                                                                        |       |
| AVIS d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes .....                                                                                                                 | 831   |
| <b>MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE</b>                                                                                                                                       |       |
| AVIS de vacances d'emplois à l'Administration Centrale .....                                                                                                                    | 832   |
| <b>BANQUE CENTRALE DE TUNISIE</b>                                                                                                                                               |       |
| SITUATION de la Banque Centrale de Tunisie .....                                                                                                                                | 833   |
| ANNONCES .....                                                                                                                                                                  | 837   |

## DECRETS ET ARRETES

### MINISTERE DE LA JUSTICE

#### LISTE D'APTITUDE

*Au grade d'Attaché d'Administration*

Othman Larifi  
Mohamed Mongi Benaïche

### MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

#### CONVENTION CONSULAIRE

Décret No 74-473 du 17 avril 1974, portant publication de la Convention consulaire entre la République Tunisienne et la République Française, conclue à Paris le 28 juin 1972.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi No 73-15 du 23 mars 1973, portant ratification de la Convention consulaire entre la République Tunisienne et la République Française, conclue à Paris le 28 juin 1972;

Vu l'avis des Ministres de la Justice, des Affaires Etrangères, de l'Intérieur, des Finances et des Affaires Sociales;

Décrétons :

Article Premier. — La Convention consulaire entre la République Tunisienne et la République Française, conclue à

Paris le 28 juin 1972 et dont l'échange des instruments de ratification a eu lieu à Tunis le 30 novembre 1973, sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 2. — Les Ministres de la Justice, des Affaires Etrangères, de l'Intérieur, des Finances et des Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 17 avril 1974

P. le Président de la République Tunisienne :

et par délégation

Le Premier Ministre

HEDI NOUIRA

#### Convention consulaire entre la République Tunisienne et la République Française

Le Président de la République Tunisienne

et

Le Président de la République Française

Désireux de renforcer et de développer les liens particuliers existant entre la Tunisie et la France et de conclure à cette fin une Convention consulaire définissant les règles applicables dans les relations consulaires entre leurs pays;

Affirmant que les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continueront à régir les questions qui n'auront pas été expressément réglées par les dispositions de la présente convention;

Ont désigné comme plénipotentiaires :

Le Président de la République Tunisienne :

Monsieur Mohamed MASMOUDI, Ministre des Affaires Etrangères.

Le Président de la République Française :

Monsieur Maurice SCHUMANN, Ministre des Affaires Etrangères.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

#### TITRE PREMIER

##### Définitions

#### ARTICLE PREMIER

Au sens de la présente Convention :

1°) L'expression « Etat d'envoi » désigne la Haute Partie Contractante qui nomme les fonctionnaires consulaires tels que définis ci-après.

2°) L'expression « Etat de résidence » désigne la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle les fonctionnaires consulaires exercent leurs fonctions.

3°) Le terme « ressortissant » désigne les nationaux de l'un des deux Etats et, lorsque le contexte l'admet, les personnes morales ayant leur siège social sur le territoire de l'un des deux Etats, et constituées conformément à la législation de cet Etat.

4°) L'expression « poste consulaire » s'entend de tout consulat général, consulat, vice-consulat ou agence consulaire.

5°) L'expression « circonscription consulaire » s'entend du territoire attribué à un poste consulaire pour l'exercice des fonctions consulaires.

6°) L'expression « chef de poste consulaire » s'entend de la personne chargée d'agir en cette qualité.

7°) 1. — L'expression « fonctionnaire consulaire » s'entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée de l'exercice de fonctions consulaires en qualité de consul général, consul, consul-adjoint, vice-consul ou attaché de consulat.

2. — Un fonctionnaire consulaire peut être :

- a) « de carrière » lorsque ayant la nationalité de l'Etat d'envoi et n'ayant pas celle de l'Etat de résidence, il n'est pas résident permanent de ce dernier Etat et n'y exerce aucune activité professionnelle autre que ses fonctions consulaires;
- b) « honoraire » lorsqu'il s'agit d'une personne, quelle que soit sa nationalité, qui, outre ses fonctions consulaires, peut exercer une activité lucrative dans l'Etat de résidence.

8°) L'expression « chef de chancellerie détachée » s'entend du fonctionnaire consulaire délégué permanent d'un chef de poste consulaire dans une partie de sa circonscription.

9°) L'expression « agent consulaire » s'entend de toute personne qui, quelle que soit sa nationalité, a été chargée en cette qualité de l'exercice de certaines fonctions consulaires dans une région située dans le ressort de la circonscription d'un poste consulaire ou une localité de cette circonscription autre que celle où le poste consulaire est établi.

L'agent consulaire peut, outre ses fonctions consulaires, exercer une activité lucrative dans l'Etat de sa résidence.

10°) L'expression « employé consulaire » s'entend de toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d'un poste consulaire.

11°) L'expression « membre du personnel de service » s'entend de toute personne affectée au service domestique d'un poste consulaire.

12°) L'expression « membres du poste consulaire » s'entend des fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du personnel de service.

13°) L'expression « membre du personnel privé » s'entend d'une personne employée exclusivement au service privé d'un membre du poste consulaire.

14°) L'expression « locaux consulaires » désigne les bâtiments ou parties de bâtiments et terrains attenants qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire ou de ses chancelleries détachées.

15°) L'expression « archives consulaires » comprend tous les papiers, documents, correspondance, livres, films, rubans magnétiques et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers et les meubles destinés à les protéger et à les conserver.

16°) Le terme « navire » de l'un des deux Etats contractants désigne, en ce qui concerne les articles 33, 34, 35, 36 et 37 de la présente convention, tout navire immatriculé conformément à la législation de cet Etat. Toutefois, en ce qui concerne les autres dispositions de la présente convention, le terme « navire » désigne tout navire ou bateau qu'il soit immatriculé ou non.

## TITRE II

### De l'établissement et de la conduite des relations consulaires

#### ARTICLE 2

1°) Un poste consulaire ne peut être établi sur le territoire de l'Etat de résidence qu'avec le consentement de cet Etat.

2°) Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l'Etat d'envoi et soumis à l'approbation de l'Etat de résidence.

3°) Des modifications ultérieures ne peuvent être apportées par l'Etat d'envoi au siège du poste consulaire qu'avec le consentement de l'Etat de résidence.

4°) Le consentement de l'Etat de résidence est également requis si un consulat général ou un consulat veut ouvrir un vice-consulat, une chancellerie détachée ou une agence consulaire dans une localité autre que celle où il est lui-même établi.

5°) Le consentement exprès et préalable de l'Etat de résidence est également requis pour l'ouverture d'un bureau faisant partie d'un consulat existant en dehors du siège de celui-ci.

#### ARTICLE 3

1°) a) — Les chefs de poste consulaire autres que les agents consulaires sont admis et reconnus par le gouvernement de l'Etat de résidence selon les règles et formalités en vigueur dans cet Etat sur présentation de leur commission consulaire.

L'exéquatur qui indique leur circonscription leur est délivré sans retard et sans frais.

En attendant la délivrance de cet exéquatur, le chef de poste consulaire peut être admis provisoirement à l'exercice de ses fonctions et au bénéfice des dispositions de la présente convention.

Dès que le chef de poste consulaire est admis, même à titre provisoire, à l'exercice de ses fonctions, l'Etat de résidence est tenu d'informer immédiatement les autorités compétentes de la circonscription consulaire. Il est également tenu de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises afin que le chef de poste consulaire puisse s'acquitter des devoirs de sa charge et bénéficier du traitement prévu par les dispositions de la présente convention.

b) — En ce qui concerne les fonctionnaires consulaires qui ne sont pas chefs de poste, l'Etat de résidence les admet à l'exercice de leurs fonctions du fait de leur nomination et sous réserve d'une notification.

c) — Les agents consulaires sont nommés par l'Etat d'envoi et admis à l'exercice de leurs fonctions avec l'agrément de l'Etat de résidence.

2°) L'exéquatur ne peut être refusé ou retiré que pour des motifs graves. Il en est de même pour le refus d'admission ou la demande de rappel des fonctionnaires consulaires qui ne sont pas chefs de poste.

#### ARTICLE 4

1°) Sont notifiés au Ministère des Affaires Etrangères de l'Etat de résidence ou à l'autorité désignée par ce Ministère :

a) — La nomination des membres d'un poste consulaire, leur arrivée après leur nomination au poste consulaire, leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions, ainsi que tous autres changements intéressant leur statut qui peuvent se produire au cours de leur service au poste consulaire.

b) — L'arrivée et le départ définitif d'une personne de la famille d'un membre d'un poste consulaire vivant à son foyer et, s'il y a lieu, le fait qu'une personne devient ou cesse d'être membre de la famille.

c) — L'arrivée et le départ définitif de membres du personnel privé et, s'il y a lieu, la fin de leur service en cette qualité.

d) L'engagement et le licenciement de personnes résidant dans l'Etat de résidence en tant que membres du poste consulaire ou en tant que membres du personnel privé ayant droit aux privilèges et immunités.

2°) Chaque fois qu'il est possible, l'arrivée et le départ définitif doivent également faire l'objet d'une notification préalable.

#### ARTICLE 5

1°) Les fonctionnaires consulaires et employés consulaires peuvent exercer temporairement, en qualité d'intérimaire, les fonctions d'un chef de poste consulaire décédé ou empêché pour cause de maladie ou pour toute autre cause. Ces intérimaires peuvent, moyennant notification aux autorités compétentes de l'Etat de résidence, exercer leurs fonctions et bénéficier des dispositions de la présente Convention en attendant la reprise des fonctions du titulaire ou la désignation d'un nouveau chef de poste consulaire.

2°) Lorsqu'un membre du personnel diplomatique de la représentation diplomatique de l'Etat d'envoi dans l'Etat de résidence est nommé intérimaire par l'Etat d'envoi dans les

conditions prévues au paragraphe précédent du présent article, il continue à jouir des privilèges et immunités diplomatiques.

### TITRE III

#### Des immunités et privilèges

##### ARTICLE 6

L'Etat d'envoi a le droit d'acquérir et de posséder sur le territoire de l'Etat de résidence, en conformité des lois et règlements de ce dernier, tout immeuble nécessaire à l'établissement d'un poste consulaire ou à la résidence officielle d'un fonctionnaire consulaire de carrière.

L'Etat d'envoi a le droit de faire construire sur les terrains lui appartenant les bâtiments et dépendances nécessaires aux fins indiquées ci-dessus, sous réserve de se conformer aux lois et règlements sur les constructions ou l'urbanisme applicables à la zone dans laquelle ces terrains sont situés.

Les locaux consulaires et la résidence du fonctionnaire consulaire de carrière dont l'Etat d'envoi ou toute personne agissant pour le compte de cet Etat est propriétaire ou locataire sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux et communaux, pourvu qu'il ne s'agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.

L'exemption fiscale prévue au paragraphe précédent du présent article ne s'applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d'après les lois et règlements de l'Etat de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l'Etat d'envoi ou avec la personne agissant pour le compte de cet Etat.

##### ARTICLE 7

1°) L'Etat de résidence doit, soit faciliter l'acquisition sur son territoire, dans le cadre de ses lois et règlements, par l'Etat d'envoi des locaux nécessaires au poste consulaire, soit aider l'Etat d'envoi à se procurer des locaux d'une autre manière.

2°) Il doit également, s'il en est besoin, aider le poste consulaire à obtenir des logements convenables pour ses membres.

##### ARTICLE 8

Les locaux consulaires, y compris l'ameublement et les biens qui s'y trouvent, possédés ou occupés à des fins consulaires par l'Etat d'envoi, ainsi que les moyens de transport, ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition. Les dits locaux ne seront pas exempts d'expropriation pour cause de défense nationale ou d'utilité publique, conformément aux lois de l'Etat de résidence. Si l'expropriation est nécessaire à de telles fins, toutes dispositions appropriées seront prises afin d'éviter qu'il soit mis obstacle à l'exercice des fonctions consulaires et une indemnité prompte, adéquate et effective sera versée à l'Etat d'envoi.

##### ARTICLE 9

Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire de carrière sont inviolables. Il n'est pas permis aux agents de l'Etat de résidence d'y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de poste consulaire, de la personne désignée par lui ou du chef de la Mission diplomatique de l'Etat d'envoi.

En tout état de cause, le consentement est présumé acquis en cas d'incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.

##### ARTICLE 10

Les fonctionnaires consulaires, de carrière ou honoraires, chefs de poste et les agents consulaires peuvent placer sur la clôture extérieure de l'immeuble consulaire, ainsi que sur leur résidence, un écusson aux armes de l'Etat d'envoi portant une inscription appropriée qui désigne dans la langue nationale de celui-ci le poste consulaire.

Ils peuvent également, aux jours de solennité publique dans les circonstances d'usage, arborer le drapeau de l'Etat d'envoi sur l'édifice consulaire.

Les chefs de poste consulaires peuvent en outre, dans l'exercice de leurs fonctions, arborer le pavillon de l'Etat d'envoi sur les voitures, navires et aéronefs, qu'ils utilisent à leur usage exclusif.

Chacune des Hautes Parties Contractantes assure le respect et la protection des drapeaux, écussons et pavillons consulaires.

##### ARTICLE 11

1°) Conformément aux principes reconnus du Droit International, les archives et tous les autres documents et registres sont en tout temps et en tout lieu inviolables et les autorités de l'Etat de résidence ne peuvent, sous aucun prétexte, les examiner.

2°) Les agents consulaires et les fonctionnaires consulaires honoraires doivent tenir ces documents séparés des autres papiers et documents et, en particulier, de la correspondance privée du chef de poste consulaire et de toute personne travaillant avec lui, ainsi que des biens, livres ou documents se rapportant à leur profession ou à leur commerce.

##### ARTICLE 12

1°) L'Etat de résidence accorde et protège la liberté de communication du poste consulaire pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de l'Etat d'envoi, où qu'ils se trouvent, le poste consulaire peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en code ou en chiffre. Toutefois, le poste consulaire ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu'avec l'assentiment de l'Etat de résidence.

2°) La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable. L'expression « correspondance officielle » s'entend de toute la correspondance relative au poste consulaire et à ses fonctions.

3°) La valise consulaire ne doit être ni ouverte, ni retenue. Toutefois, si les autorités compétentes de l'Etat de résidence ont de sérieux motifs de croire que la valise contient d'autres objets que la correspondance, les documents et les objets visés au paragraphe 4 du présent article, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en leur présence par un représentant autorisé de l'Etat d'envoi. Si les autorités du dit Etat opposent un refus à la demande, la valise est renvoyée à son lieu d'origine.

4°) Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que la correspondance officielle, ainsi que les documents ou objets destinés exclusivement à un usage officiel.

5°) Le courrier consulaire doit être porteur d'un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. A moins que l'Etat de résidence n'y consente, il ne doit être ni un ressortissant de l'Etat de résidence, ni, sauf s'il est ressortissant de l'Etat d'envoi, un résident permanent de l'Etat de résidence. Dans l'exercice de ses fonctions, ce courrier est protégé par l'Etat de résidence. Il jouit de l'inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention.

6°) L'Etat d'envoi, ses missions diplomatiques et ses postes consulaires peuvent désigner des courriers consulaires ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article sont également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s'appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise consulaire dont il a la charge.

7°) La valise consulaire peut être confiée au commandant d'un navire ou d'un aéronef commercial qui doit arriver à un point d'entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d'un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n'est pas considéré comme un courrier consulaire. A la suite d'un arrangement avec les autorités locales compétentes, le poste consulaire peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise des mains du commandant du navire ou de l'aéronef.

## ARTICLE 13

1°) Le poste consulaire peut percevoir sur le territoire de l'Etat de résidence les droits et taxes que les lois et règlements de l'Etat d'envoi prévoient pour les actes consulaires.

2°) Les sommes perçues au titre des droits et taxes prévus au paragraphe 1 du présent article et les reçus y afférents sont exempts de tous impôts et taxes dans l'Etat de résidence.

## ARTICLE 14

L'Etat de résidence traite les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté ou leur dignité.

## ARTICLE 15

1°) Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d'arrestation ou de détention préventive qu'en cas d'infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins cinq années d'après la législation de l'Etat de résidence et à la suite d'une décision de l'autorité judiciaire compétente.

2°) A l'exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas être incarcérés ni soumis à aucune autre forme de limitation de leur liberté personnelle, sauf en exécution d'une décision judiciaire définitive.

3°) Lorsqu'une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa position officielle et, à l'exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, de manière à gêner le moins possible l'exercice des fonctions consulaires. Lorsque, dans les circonstances mentionnées au paragraphe 1 du présent article, il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.

4°) En cas d'arrestation ou de détention préventive d'un fonctionnaire consulaire ou de poursuites engagées contre lui, l'Etat de résidence en informe immédiatement la Mission diplomatique ou le poste consulaire dont il relève.

## ARTICLE 16

1°) Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'Etat de résidence pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires.

2°) Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas en cas d'action civile :

a) — résultant de la conclusion d'un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu'il n'a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l'Etat d'envoi, ou

b) — intentée par un tiers pour un dommage résultant d'un accident causé dans l'Etat de résidence par un véhicule, un navire ou un aéronef.

## ARTICLE 17

1°) Les membres d'un poste consulaire peuvent être appelés à répondre comme témoins au cours de procédures judiciaires et administratives. Les employés consulaires et les membres du personnel de service ne doivent pas refuser de répondre comme témoins, si ce n'est dans les cas mentionnés au paragraphe 3 du présent article. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peut lui être appliquée.

2°) L'autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gêner un fonctionnaire consulaire dans l'accomplissement de ses fonctions. Elle peut recueillir son témoignage à sa résidence ou au poste consulaire, ou accepter une déclaration écrite de sa part, toutes les fois que cela est possible.

3°) Les membres d'un poste consulaire ne sont pas tenus de déposer sur des faits ayant trait à l'exercice de leurs fonc-

tions et de produire la correspondance et les documents officiels y relatifs. Ils ont également le droit de refuser de témoigner en tant qu'experts sur le droit national de l'Etat d'envoi.

## ARTICLE 18

1°) L'Etat d'envoi peut renoncer à l'égard d'un membre du poste consulaire aux privilèges et immunités prévus à la présente convention.

2°) La renonciation doit toujours être expresse et communiquée par écrit à l'Etat de résidence.

3°) Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire, dans une matière où il bénéficierait de l'immunité de juridiction en vertu de l'article 16, engage une procédure, il n'est pas recevable à invoquer l'immunité de juridiction à l'égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

4°) La renonciation à l'immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n'est pas censée impliquer la renonciation à l'immunité quant aux mesures d'exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.

## ARTICLE 19

1°) Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l'Etat de résidence en matière d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour.

2°) Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent ni à l'employé consulaire qui n'est pas un employé permanent de l'Etat d'envoi ou qui exerce une activité privée de caractère lucratif dans l'Etat de résidence, ni à un membre de sa famille.

3°) L'accomplissement de ces formalités auxquelles peuvent être astreints les fonctionnaires consulaires honoraires, les agents consulaires et les employés consulaires à raison de leur qualité d'étrangers à l'Etat d'envoi leur est facilité.

## ARTICLE 20

1°) Les membres du poste consulaire sont, en ce qui concerne les services rendus à l'Etat d'envoi, exempts des obligations que les lois et règlements de l'Etat de résidence relatifs à l'emploi de la main-d'œuvre étrangère imposent en matière de permis de travail.

2°) Les membres du personnel privé des fonctionnaires consulaires et employés consulaires, s'ils n'exercent aucune autre occupation privée de caractère lucratif dans l'Etat de résidence, sont exempts des obligations visées au paragraphe 1 du présent article.

## ARTICLE 21

1°) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les membres du poste consulaire, pour ce qui est des services qu'ils rendent à l'Etat d'envoi, et les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exemptés des dispositions de la législation en matière de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l'Etat de résidence.

2°) L'exemption prévue au paragraphe 1er du présent article s'applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres du poste consulaire, à condition :

a) — qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat de résidence ou n'y aient pas leur résidence permanente, et

b) — qu'ils soient soumis aux dispositions de la législation en matière de sécurité sociale qui sont en vigueur dans l'Etat d'envoi ou dans un Etat tiers.

3°) Les membres du poste consulaire qui ont à leur service des personnes auxquelles l'exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas doivent observer les obligations que les dispositions de la législation en matière de sécurité sociale de l'Etat de résidence imposent à l'employeur.

4°) L'exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n'exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l'Etat de résidence, pour autant qu'elle est admise par cet Etat.

#### ARTICLE 22

1°) Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels nationaux, régionaux et communaux, à l'exception :

a) — des impôts indirects d'une nature telle qu'ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services;

b) — des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l'Etat de résidence;

c) — des droits de succession et de mutation perçus par l'Etat de résidence, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 24;

d) — des impôts et taxes sur les revenus privés, y compris les gains en capital, qui ont leur source dans l'Etat de résidence et des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans les entreprises commerciales ou financières situées dans l'Etat de résidence;

e) — des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;

f) — des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de timbre.

2°) Les membres du personnel de service sont exempts des impôts et taxes sur les salaires qu'ils reçoivent de l'Etat d'envoi du fait de leurs services.

3°) Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes dont les traitements ou salaires ne sont pas exemptés de l'impôt sur le revenu dans l'Etat de résidence doivent respecter les obligations que les lois et règlements du dit Etat imposent aux employeurs en matière de perception de l'impôt sur le revenu.

#### ARTICLE 23

1°) Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu'il peut adopter, l'Etat de résidence autorise l'entrée et accorde l'exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes, autres que frais d'entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour :

a) — les objets destinés à l'usage officiel du poste consulaire;

b) — les objets destinés à l'usage personnel du fonctionnaire consulaire et des membres de sa famille vivant à son foyer, y compris les effets destinés à son établissement. Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires pour leur utilisation directe par les intéressés.

2°) Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions prévus à l'alinéa b) du paragraphe 1er du présent article pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.

3°) Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires consulaires et des membres de leur famille vivant à leur foyer sont exemptés de la visite douanière. Ils ne peuvent être soumis à la visite que s'il y a de sérieuses raisons de supposer qu'ils contiennent des objets autres que ceux mentionnés à l'alinéa b) du paragraphe 1er du présent article ou des objets dont l'importation ou l'exportation est interdite par les lois et règlements de l'Etat de résidence ou soumise à ses lois et règlements de quarantaine. Cette visite ne peut avoir lieu qu'en présence du fonctionnaire consulaire ou du membre de sa famille intéressé.

#### ARTICLE 24

En cas de décès d'un membre du poste consulaire ou d'un membre de sa famille qui vivait à son foyer, l'Etat de résidence est tenu :

1. — de permettre l'exportation des biens meubles du défunt, à l'exception de ceux qui ont été acquis dans l'Etat de

résidence et qui font l'objet d'une prohibition d'exportation au moment du décès;

2. — de ne pas prélever de droits nationaux, régionaux ou communaux de succession ni de mutation sur des biens meubles dont la présence dans l'Etat de résidence était due uniquement à la présence dans cet Etat du défunt en tant que membre du poste consulaire ou membre de la famille d'un membre du poste consulaire.

#### ARTICLE 25

Les fonctionnaires consulaires ont droit en leur qualité d'agents officiels de l'Etat d'envoi à une protection appropriée et à des égards particuliers de la part de tous les fonctionnaires de l'Etat de résidence.

#### ARTICLE 26

Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'Etat de résidence, notamment les règlements relatifs à la circulation.

Elles ont également le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.

#### ARTICLE 27

Les membres du poste consulaire doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements de l'Etat de résidence en matière d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout véhicule, bateau ou aéronef.

#### ARTICLE 28

Les fonctionnaires consulaires honoraires et les agents consulaires ne bénéficient que de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité personnelle pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que du privilège prévu au paragraphe 3 de l'article 17. L'Etat de résidence est également tenu par l'obligation prévue à l'article 15, paragraphe 4, en ce qui concerne ces fonctionnaires consulaires honoraires et agents consulaires. Lorsqu'une action pénale est engagée contre un tel fonctionnaire ou agent consulaire, la procédure doit être conduite de manière à gêner le moins possible l'exercice des fonctions consulaires, sauf si l'intéressé est en état d'arrestation ou de détention.

Exception faite des fonctionnaires consulaires, les autres membres d'un poste consulaire qui sont ressortissants de l'Etat de résidence ou d'un Etat tiers, ou résidents permanents de l'Etat de résidence ou y exerçant une activité privée à caractère lucratif et les membres de leur famille, ainsi que les membres de la famille des fonctionnaires et agents consulaires visés au paragraphe 1er du présent article, ne bénéficient pas des facilités, privilèges et immunités prévus au présent Titre.

Les membres de la famille d'un membre du poste consulaire qui sont eux-mêmes ressortissants de l'Etat de résidence ou d'un Etat tiers ou résidents permanents de l'Etat de résidence, ne bénéficient pas non plus des facilités, privilèges et immunités prévus au présent Titre. Toutefois, l'Etat de résidence doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d'une manière excessive l'exercice des fonctions du poste consulaire.

#### TITRE IV

##### Des fonctions consulaires

#### ARTICLE 29

Les fonctionnaires consulaires sont habilités à :

1. — protéger dans l'Etat de résidence les droits et intérêts de l'Etat d'envoi et de ses ressortissants et favoriser le développement des relations dans les domaines commercial, économique, touristique, social, scientifique, culturel et technique entre les Hautes Parties Contractantes;

2. — assister les ressortissants de l'Etat d'envoi dans leurs démarches devant les autorités de l'Etat de résidence;

3. — prendre, sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l'Etat de résidence, des dispositions afin d'assurer la représentation appropriée des ressortissants de l'Etat d'envoi devant les tribunaux ou les autres autorités de l'Etat de résidence et l'adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts;

4. — s'informer par tous les moyens licites des conditions et de l'évolution de la vie commerciale, économique, touristique, sociale, scientifique, culturelle et technique de l'Etat de résidence, faire rapport à ce sujet au gouvernement de l'Etat d'envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées.

#### ARTICLE 30

Les fonctionnaires consulaires ont le droit dans leur circonscription consulaire :

1. — de procéder à l'immatriculation et, dans la mesure compatible avec la législation de l'Etat de résidence, au recensement de leurs ressortissants; ils peuvent demander à cet effet le concours des autorités compétentes de cet Etat;

2. — de publier par voie de presse des avis à l'attention de leurs ressortissants ou de leur transmettre des ordres et documents divers émanant des autorités de l'Etat d'envoi, lorsque ces avis, ordres ou documents concernent un service national;

3. — de délivrer, de renouveler ou de modifier :

a) — des passeports ou autres titres de voyage à des ressortissants de l'Etat d'envoi;

b) — des visas et des documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l'Etat d'envoi;

4. — de transmettre des actes judiciaires et extrajudiciaires ou exécuter des commissions rogatoires conformément aux accords internationaux en vigueur ou, à défaut de tels accords, de toute manière compatible avec les lois et règlements de l'Etat de résidence;

5. — a) — de traduire et de légaliser tout document émanant des autorités ou fonctionnaires de l'Etat d'envoi ou de l'Etat de résidence, pour autant que les lois et règlements de celui-ci ne s'y opposent pas. Ces traductions ont la même force et valeur que si elles avaient été faites par des traducteurs assermentés de l'un des deux Etats;

b) — de recevoir toutes déclarations, de dresser tous actes, de légaliser et de certifier des signatures, de viser, de certifier ou de traduire des documents lorsque ces actes ou formalités sont exigés par les lois ou règlements de l'Etat d'envoi;

6. — de recevoir en la forme notariée, pour autant que les lois et règlements de l'Etat de résidence ne s'y opposent pas :

a) — les actes et contrats que leurs ressortissants veulent passer et conclure en cette forme à l'exception des contrats ou instruments relatifs à l'établissement ou au transfert de droits réels sur les biens immeubles situés dans l'Etat de résidence;

b) — les actes et contrats, quelle que soit la nationalité des parties, lorsqu'ils concernent des biens situés ou des affaires à traiter sur le territoire de l'Etat d'envoi ou lorsqu'ils sont destinés à produire des effets juridiques sur ce territoire;

7. — de recevoir en dépôt, dans la mesure où la législation de l'Etat de résidence ne s'y oppose pas, des sommes d'argent, documents et objets de toute nature qui leur sont remis par les ressortissants de l'Etat d'envoi ou pour leur compte. Ces dépôts ne bénéficient pas de l'immunité prévue à l'article 11 de la présente convention et doivent être tenus séparés des archives, documents et registres auxquels les dispositions du dit article s'appliquent. Ces dépôts ne peuvent être exportés de l'Etat de résidence que conformément aux lois et règlements de cet Etat;

8. — a) — de dresser, de transcrire et de transmettre les actes d'état-civil des ressortissants de l'Etat d'envoi;

b) — de célébrer les mariages lorsque les deux futurs époux sont ressortissants de l'Etat d'envoi; ils en informent les auto-

rités compétentes de l'Etat de résidence, si la législation de celui-ci l'exige;

c) — de transcrire ou mentionner sur la base d'une décision judiciaire ayant force exécutoire selon la législation de l'Etat d'envoi tout acte de dissolution d'un mariage contracté devant eux;

9. — de recevoir toute déclaration d'émancipation ou relative à l'adoption et, dans la mesure compatible avec la législation respective de chacun des deux Etats, d'organiser la tutelle ou la curatelle de leurs ressortissants incapables.

Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article n'exemptent pas les ressortissants de l'Etat d'envoi de l'obligation de faire les déclarations prescrites par les lois de l'Etat de résidence.

#### ARTICLE 31

1°) A moins que l'intéressé ne s'y oppose, le poste consulaire de l'Etat d'envoi est informé par les autorités de l'Etat de résidence de toute mesure privative de liberté prise à l'encontre d'un de ses ressortissants ainsi que de la qualification des faits qui l'ont motivée dans un délai de un à six jours à compter du jour où le dit ressortissant est arrêté, détenu ou privé de sa liberté sous quelque forme que ce soit.

Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, détenue ou privée de sa liberté sous quelque forme que ce soit, doit être transmise sans retard par les autorités de l'Etat de résidence. Celles-ci doivent informer l'intéressé de ses droits aux termes du présent paragraphe.

2°) Les fonctionnaires consulaires peuvent se rendre sauf refus exprès de sa part, auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou soumis à toute autre forme de détention s'entretenir et correspondre avec lui. Les droits de se rendre auprès de ce ressortissant et de communiquer avec lui sont accordés aux fonctionnaires consulaires dans un délai de 2 à 12 jours à partir du jour où le ressortissant a été arrêté, détenu ou privé de sa liberté sous quelque forme que ce soit.

3°) Les droits visés au paragraphe 2 du présent article s'exercent conformément aux lois et règlements de l'Etat de résidence.

#### ARTICLE 32

1°) Au cas où un ressortissant de l'Etat d'envoi vient à décéder sur le territoire de l'Etat de résidence, l'autorité compétente de cet Etat en avise sans retard le poste consulaire.

2°) a) — Lorsque le poste consulaire, informé du décès d'un de ses ressortissants, en fait la demande, les autorités éventuellement compétentes de l'Etat de résidence, pour autant que la législation de cet Etat le permet, lui fournissent les renseignements qu'elles peuvent recueillir en vue de dresser l'inventaire des biens successoraux et la liste des successibles.

b) — Le poste consulaire de l'Etat d'envoi peut demander à l'autorité compétente de l'Etat de résidence de prendre sans retard les mesures nécessaires pour la sauvegarde et l'administration des biens successoraux laissés dans le territoire de l'Etat de résidence.

c) — Le fonctionnaire consulaire peut prêter son concours, directement ou par l'entremise d'un délégué à la mise à exécution des mesures visées à l'alinéa b).

3°) Si des mesures conservatoires doivent être prises et si aucun héritier n'est présent ni représenté, un fonctionnaire consulaire de l'Etat d'envoi est invité par les autorités de l'Etat de résidence à assister éventuellement aux opérations d'opposition et de levée des scellés, ainsi qu'à l'établissement de l'inventaire.

4°) Si, après l'accomplissement des formalités relatives à la succession sur le territoire de l'Etat de résidence, les meubles de la succession ou le produit de la vente des meubles ou immeubles échoient à un héritier, ayant-cause ou légataire, ressortissant de l'Etat d'envoi qui ne réside pas sur le territoire de l'Etat de résidence et n'a pas désigné de mandataire, les dits biens ou le produit de leur vente sont remis au poste consulaire de l'Etat d'envoi, à condition :

a) — que soit justifiée la qualité d'héritier, ayant-cause ou légataire;

b) — que les organes compétents aient, s'il y a lieu, autorisé la remise des biens successoraux ou du produit de leur vente;

c) — que toutes les dettes héréditaires déclarées dans le délai prescrit par la législation de l'Etat de résidence, aient été payées ou garanties;

d) — que les droits de succession aient été payés ou garantis.

5°) Au cas où un ressortissant de l'Etat d'envoi se trouve provisoirement sur le territoire de l'Etat de résidence et vient à décéder sur le dit territoire, les effets personnels et sommes d'argent qu'a laissées le de cujus et qui n'auraient pas été réclamés par un héritier présent sont remis sans autre formalité au poste consulaire de l'Etat d'envoi à titre provisoire et pour en assurer la garde, sous réserve du droit des autorités administratives ou judiciaires de l'Etat de résidence de s'en saisir dans l'intérêt de la justice.

Le poste consulaire doit faire remise de ces effets personnels et sommes d'argent à toute autorité de l'Etat de résidence qui serait désignée pour en assurer l'administration et la liquidation. Il devra respecter la législation de l'Etat de résidence en ce qui concerne l'exportation des effets et le transfert des sommes d'argent.

#### ARTICLE 33

Lorsqu'un navire de l'Etat d'envoi se trouve dans un port de l'Etat de résidence, le capitaine et les membres de l'équipage du navire sont autorisés à communiquer avec le chef de poste consulaire dans la circonscription duquel le port est situé et celui-ci est habilité à exercer en toute liberté les fonctions visées à l'article 34 sans immixtion de la part des autorités de l'Etat de résidence. Pour l'exercice de ces fonctions, le chef de poste consulaire, accompagné s'il le désire d'un ou de plusieurs membres du personnel consulaire, peut se rendre à bord du navire après que celui-ci a été admis à la libre pratique.

Le capitaine et tout membre de l'équipage peuvent également, à ces mêmes fins se rendre au poste consulaire dans la circonscription duquel se trouve le navire, et sont, s'il y a lieu, dotés dans ce but par les autorités de l'Etat de résidence d'un sauf-conduit. Si ces autorités s'y opposent pour le motif que les intéressés n'ont pas la possibilité matérielle de rejoindre le navire avant le départ de celui-ci elles en informent immédiatement le poste consulaire compétent.

Le chef de poste consulaire peut demander l'assistance des autorités de l'Etat de résidence dans toute affaire concernant l'exercice des fonctions prévues au présent article; ces autorités prêtent cette assistance à moins qu'elles n'aient des raisons valables de la refuser dans un cas particulier.

#### ARTICLE 34

Les fonctionnaires consulaires peuvent :

1. — recevoir toute déclaration et établir tout document prescrit par la législation de l'Etat d'envoi et concernant :

a) — l'immatriculation d'un navire dans l'Etat d'envoi lorsque le dit navire n'a été ni construit ni immatriculé dans l'Etat de résidence et, dans le cas contraire, après autorisation délivrée par cet Etat;

b) — la radiation de l'immatriculation d'un navire de l'Etat d'envoi;

c) — la délivrance des titres de navigation des navires de plaisance de l'Etat d'envoi;

d) — toute mutation dans la propriété d'un navire de cet Etat;

e) — toute inscription d'hypothèque ou autre charge grevant un navire de cet Etat;

2. — interroger le capitaine et les membres de l'équipage, examiner les papiers du navire, recevoir les déclarations relatives à son itinéraire et à sa destination et, d'une manière générale, faciliter son arrivée et son départ;

3. — accompagner le capitaine ou les membres de l'équipage devant les autorités de l'Etat de résidence et leur prêter assistance y compris, s'il y a lieu, les faire assister en Justice;

4. — sous réserve que les autorités judiciaires de l'Etat de résidence ne se déclarent pas compétentes par application des dispositions de l'article 35 de la présente convention, régler les contestations de toute nature entre le capitaine, les officiers et les membres de l'équipage y compris celles qui concernent la solde et l'exécution du contrat d'engagement. Sous la même réserve, ils peuvent exercer les pouvoirs qui leur sont attribués par l'Etat d'envoi en ce qui concerne l'engagement, l'embarquement, le licenciement et le débarquement des marins et prendre des mesures pour le maintien du bon ordre et de la discipline à bord;

5. — prendre des mesures pour faire respecter la législation de l'Etat d'envoi en matière de navigation;

6. — procéder, si besoin est, au rapatriement ou à l'hospitalisation du capitaine ou des membres de l'équipage du navire;

7. — effectuer les actes d'inventaire et autres opérations nécessaires pour la conservation des biens et objets de toute nature, laissés par les ressortissants, gens de mer et passagers, qui décèderaient à bord d'un navire de l'Etat d'envoi avant son arrivée dans le port.

#### ARTICLE 35

1°) Les Autorités de l'Etat de résidence n'interviennent dans aucune affaire intéressant la direction intérieure du navire si ce n'est à la demande ou avec le consentement du chef de poste consulaire ou, en cas d'empêchement de ce dernier, à la demande ou avec le consentement du capitaine.

2°) Sauf à la demande ou avec le consentement du capitaine ou du chef de poste consulaire, les autorités de l'Etat de résidence ne s'immiscent dans aucune affaire survenue à bord, si ce n'est pour le maintien de la tranquillité et de l'ordre public, ou dans l'intérêt de la santé ou de la sécurité publique, à terre ou dans le port, ou pour réprimer des désordres auxquels des personnes étrangères à l'équipage se trouveraient mêlées.

3°) Les autorités de l'Etat de résidence ne procèdent à aucune poursuite concernant les infractions commises à bord, à moins que ces infractions ne répondent à l'une des conditions suivantes :

a) — avoir porté atteinte à la tranquillité ou à la sécurité du port ou aux lois territoriales concernant la santé publique, la sécurité de la vie humaine en mer, les douanes et autres mesures de contrôle;

b) — avoir été commises par ou contre des personnes étrangères à l'équipage ou ressortissants de l'Etat de résidence;

c) — être punissables d'une peine privative de liberté d'au moins cinq années selon les législations de l'une et l'autre des Hautes Parties Contractantes.

4°) Si, aux fins d'exercer les droits visés au paragraphe 3 du présent article, il est dans l'intention des autorités de l'Etat de résidence d'arrêter ou d'interroger une personne se trouvant à bord ou de saisir des biens ou de procéder à une enquête officielle à bord, ces autorités avisent en temps opportun et par écrit le fonctionnaire consulaire compétent pour que celui-ci puisse assister à ces visites, investigations ou arrestations. L'avis donné à cet effet indique une heure précise et, si le fonctionnaire consulaire ne s'y rend pas ou ne s'y fait pas représenter, il est procédé en son absence. Une procédure analogue est suivie au cas où le capitaine ou les membres de l'équipage seraient requis de faire des déclarations devant les juridictions ou les administrations locales.

5°) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investigations normales en ce qui concerne les douanes, la santé, l'admission des étrangers et le contrôle des certificats internationaux de sécurité, ni à la saisie du navire ou d'une partie de la cargaison en raison de procédures civiles ou commerciales devant les juridictions de l'Etat de résidence.

## ARTICLE 36

1°) Lorsqu'un navire de l'Etat d'envoi fait naufrage ou échoue sur le littoral de l'Etat de résidence, le poste consulaire dans la circonscription duquel le naufrage ou l'échouement a lieu, en est informé aussitôt que possible par les autorités compétentes de l'Etat de résidence.

Celles-ci prennent toutes mesures nécessaires pour le sauvetage du navire, des personnes, de la cargaison et autres biens à bord ainsi que pour prévenir ou réprimer tout pillage et tout désordre sur le navire.

Si le navire fait naufrage ou échoue dans un port ou constitue un péril pour la navigation dans les eaux territoriales de l'Etat de résidence, les autorités compétentes peuvent également faire prendre toutes mesures nécessaires pour éviter les dommages qui pourraient être causés par le navire aux aménagements portuaires ou à d'autres navires.

Le Chef de poste consulaire est autorisé à prendre, en qualité de représentant de l'armateur, les dispositions que ce dernier aurait pu prendre s'il avait été présent, en ce qui concerne le sort du navire, conformément aux dispositions de la législation territoriale. Il n'en est autrement que, si le capitaine est muni de pouvoirs spéciaux de l'armateur l'habilitant à cet effet, ou si les intéressés, propriétaires du navire et de la cargaison, armateurs, assureurs, ou leurs correspondants se trouvant sur place munis de pouvoirs assurant la représentation de tous les intérêts sans exception, acquittent les frais déjà encourus et donnent caution pour ceux qui restent à régler.

Aucun droit et taxe frappant l'importation des marchandises dans le territoire ne sont perçus par les autorités de l'Etat de résidence sur les objets transportés par le navire naufragé ou échoué ou faisant partie de celui-ci, à moins que ces objets ne soient débarqués pour l'usage ou la consommation dans le territoire.

Aucun droit et taxe autres que ceux envisagés à l'alinéa précédent ne sont perçus par les autorités de l'Etat de résidence en ce qui concerne le navire naufragé ou échoué ou sa cargaison en dehors des droits et taxes de nature et de montant similaires qui seraient perçus dans des circonstances analogues sur des navires de l'Etat de résidence.

2°) Lorsqu'un navire battant tout pavillon autre que celui de l'Etat de résidence fait naufrage, et que les objets faisant partie de ce navire ou de sa cargaison sont trouvés sur le rivage de l'Etat de résidence ou à proximité, ou sont amenés dans un port de cet Etat, le chef de poste consulaire dans la circonscription duquel ces objets sont trouvés ou amenés, est autorisé à prendre en qualité de représentant du propriétaire de ces objets et sous réserve que les conditions ci-après soient réunies, les dispositions relatives à la conservation et à la destination de ces objets, que le propriétaire lui-même aurait pu prendre conformément à la législation en la matière en vigueur dans l'Etat de résidence :

- a) — les objets font partie d'un navire de l'Etat d'envoi ou appartiennent à des ressortissants de cet Etat;
- b) — le propriétaire des objets, son agent, l'assureur ou le capitaine, lorsque la loi du pavillon l'y autorise, n'est pas en mesure de prendre ces dispositions.

## ARTICLE 37

Les dispositions des articles 33, 34, 35 et 36 ne s'appliquent pas aux navires de guerre.

## ARTICLE 38

1°) Les fonctionnaires consulaires peuvent exercer les droits de contrôle et d'inspection prévus par les lois et règlements de l'Etat d'envoi sur les aéronefs immatriculés dans cet Etat, ainsi que sur leurs équipages. Ils peuvent également leur prêter assistance.

2°) Lorsqu'un aéronef immatriculé dans l'Etat d'envoi subit un accident sur le territoire de l'Etat de résidence, les autorités compétentes de cet Etat en informent sans retard le poste consulaire le plus proche du lieu où l'accident s'est produit.

## ARTICLE 39

Outre les fonctions énumérées dans la présente convention, les fonctionnaires consulaires sont autorisés à exercer toute autre fonction consulaire reconnue par l'Etat de résidence comme étant compatible avec leur qualité.

Les actes accomplis à l'occasion de l'exercice de ces fonctions consulaires peuvent donner lieu à la perception de droits et taxes prévus à cet égard par la législation de l'Etat d'envoi.

## TITRE V

## Dispositions finales

## ARTICLE 40

La présente convention est applicable à l'ensemble du territoire de chacune des Hautes Parties Contractantes.

## ARTICLE 41

Les différends entre les deux Etats relatifs à l'application ou à l'interprétation de la présente convention seront réglés par la voie diplomatique.

## ARTICLE 42

La présente convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments de ratification qui aura lieu à Tunis. Elle demeurera en vigueur pour une période illimitée.

Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra à tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par l'autre Etat.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et ont apposé leur sceau.

Fait à Paris, le 28 juin 1972

en double exemplaire, en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.

*Pour le Président* *Pour le Président*  
*de la République Tunisienne* *de la République Française :*

## ACCORD AERIEN

**Décret N° 74-474 du 17 avril 1974, portant publication de l'Accord relatif aux transports aériens entre la République Tunisienne et la République Italienne.**

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu l'Accord relatif aux transports aériens entre la République Tunisienne et la République Italienne signé à Rome le 7 décembre 1973;

Vu l'avis des Ministres des Affaires Etrangères et des Transports et des Communications;

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — L'Accord relatif aux transports aériens entre la République Tunisienne et la République Italienne, signé à Rome le 7 décembre 1973, sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

ART. 2. — Les Ministres des Affaires Etrangères et des Transports et des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 17 avril 1974

*P. le Président de la République Tunisienne :*  
*et par délégation,*  
*Le Premier Ministre,*  
**HEDI NOUIRA**

**Accord relatif aux transports aériens  
entre la République Tunisienne  
et la République Italienne**

Le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Italienne, désireux de favoriser le développement des transports aériens entre la Tunisie et l'Italie et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, le développement de la coopération internationale dans ce domaine, en s'inspirant des principes et des dispositions de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale signée à Chigago le 7 décembre 1944;

Sont convenus de ce qui suit :

**ARTICLE PREMIER**

Pour l'application du présent Accord et de son Annexe :

a) l'expression « La Convention » désigne la Convention relative à l'aviation civile Internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et tout amendement adopté conformément aux dispositions de ladite Convention;

b) le terme « Territoire » s'entend tel qu'il est défini à l'article 2 de la Convention;

c) l'expression « Autorités Aéronautiques » signifie, en ce qui concerne la République Tunisienne le Ministère de l'Economie Nationale — Direction des Transports — et en ce qui concerne la République Italienne le « Minister dei Trasporti e della Aviazione Civile — Direzione Generale dell'Aviazione Civile » ou dans les deux cas, toute personne ou tout organisme qui serait habilité à assurer les fonctions actuellement exercées par les Autorités précitées;

d) l'expression « Services agréés » désigne les services aériens spécifiés au tableau des routes figurant à l'Annexe du présent Accord;

e) l'expression « Entreprise désignée » s'entend de toute entreprise de transport aérien que l'une des Parties Contractantes aura désignées aux Autorités Aéronautiques de l'autre Partie Contractante, conformément aux dispositions de l'Article 8 du présent Accord, pour l'exploitation des services agréés.

**ARTICLE 2**

a) Les lois et règlements de chaque Partie Contractante relatifs à l'entrée, au séjour et à la sortie de son territoire des aéronefs employés au transport international, ou relatifs à l'exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s'appliquent aux aéronefs de l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante.

b) Les passagers et les équipages des aéronefs ainsi que les expéditeurs de marchandises sont tenus de se conformer soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant en leur nom et pour leur compte, aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque Partie Contractante, l'entrée le séjour et la sortie des passagers, équipages ou marchandises, tels que ceux qui s'appliquent à l'entrée, aux formalités de congé, à l'immigration, à l'émigration, aux passeports, aux douanes, au régime des devises et à la quarantaine.

c) Les passagers, bagages et marchandises en transit par le territoire d'une Partie Contractante et ne quittant pas la zone de l'aéroport qui leur est réservée ne seront soumis qu'à un contrôle le plus simplifié possible. Les bagages et marchandises en transit direct seront soumis à la réglementation douanière en vigueur dans le Pays de Transit.

**ARTICLE 3**

Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des Parties Contractantes, et non périmés, sont reconnus valables par l'autre Partie Contractante aux fins d'exploitation des services aériens spécifiés à l'Annexe ci-jointe.

Chaque Partie Contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et licences déli-

vrés ou validés à ses propres ressortissants par l'autre Partie Contractante ou par un Etat tiers et validés par cette Partie Contractante et dans le cas où ces brevets et licences ne seraient pas conformes aux standards O.A.C.I. (Organisation de l'Aviation Civile Internationale).

**ARTICLE 4**

a) Les aéronefs de l'entreprise de l'une des Parties Contractantes utilisés en trafic international, ainsi que les carburants, huiles lubrifiantes, pièces de rechange, outillage, équipements normaux et provisions, se trouvant à bord des aéronefs, seront à leur arrivée sur le territoire de l'autre Partie Contractante et à leur départ entièrement exemptés des droits de douane frais d'inspection et autres taxes et impositions.

b) Les carburants, huiles lubrifiantes et provisions de bord embarqués sur le territoire de l'une des Parties Contractantes aux fins d'utilisation par les aéronefs de l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante et affectés à un trafic international seront totalement exemptés des droits de douane et autres taxes et impositions à l'exception des redevances représentatives de services rendus.

c) Seront également exemptés des droits de douane et autres taxes et impositions, à l'exception des redevances représentatives de services rendus, les pièces de rechange, équipements normaux introduits et utilisés sur le territoire de l'une des Parties Contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs de l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante utilisés en trafic international. La même exemption est accordée aux provisions de bord, introduits par avion dans les aéroports d'une Partie Contractante pour être utilisés exclusivement à bord desdits aéronefs.

d) Les articles qui bénéficient d'un régime de faveur en vertu des alinéas a, b, et c ci-dessus peuvent être déposés dans les aéroports d'une des Parties Contractantes par l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante et ne pourront être cédés, loués ou prêtés sauf autorisation des Autorités compétentes et conformément aux dispositions en vigueur en la matière.

e) Dans le cas où les dits articles n'auraient été ni utilisés, ni montés sur un aéronef, ils pourront être réexportés en exemption des droits de douane et autres taxes et impositions.

f) Les articles exemptés des droits de douane et autres taxes et impositions en vertu des alinéas a, b, et c ci-dessus, demeureront à la disposition de l'entreprise propriétaire, sous réserve d'un contrôle douanier approprié.

**ARTICLE 5**

Chacune des Parties Contractantes accordera à l'entreprise de l'autre Partie Contractante le droit de transférer à son siège, le solde des recettes résultant de l'exploitation des services agréés, conformément au régime de paiement régissant les relations financières entre les deux Parties Contractantes.

**ARTICLE 6**

Chacune des Parties Contractantes accordera sur la base de réciprocité à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante le droit de maintenir sur son propre territoire les services techniques, administratifs et commerciaux indispensables à son activité.

Pour le fonctionnement de ses services ladite entreprise aura le droit d'employer du personnel de commandement ayant sa propre nationalité en conformité aux lois et règlements en vigueur du Pays dans lequel ce personnel est employé.

Dans la mesure où l'entreprise désignée renonce à avoir une organisation propre en certains points du territoire de l'autre Partie Contractante, elle chargera des travaux éventuels le personnel des aéroports ou celui de l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante.

**ARTICLE 7**

1) Chaque Partie Contractante accorde à l'autre Partie Contractante au profit de l'entreprise désignée les droits spécifiés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

Pour l'application du présent paragraphe, chaque Partie Contractante pourra désigner les routes à suivre sur son territoire par l'entreprise de l'autre Partie Contractante ainsi que les aéroports pouvant être utilisés.

2) L'entreprise désignée par chacune des Parties Contractantes jouira sur le territoire de l'autre Partie Contractante, des droits de survol, de transit et d'escale technique pour l'exploitation des services aériens internationaux réguliers et non-réguliers.

3) Elles jouiront en outre, pour l'exploitation des services agréés, des droits d'embarquer, de débarquer, en trafic international, des passagers, des envois postaux et des marchandises.

#### ARTICLE 8

a) Les services agréés pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure, au choix de la Partie Contractante à laquelle les droits sont accordés,

à condition que :

1. — La Partie Contractante à laquelle les droits ont été accordés ait désigné une entreprise de transport aérien pour exploiter les services spécifiés à l'Annexe du présent Accord;

2. — La Partie Contractante qui accorde les droits ait donné, dans les conditions prévues au paragraphe b) ci-dessous, à l'entreprise intéressée l'autorisation d'exploitation requise, laquelle devra être accordée, dans le plus court délai possible, sous réserve des dispositions de l'Article 10 du présent Accord.

b) L'entreprise désignée peut être appelée à fournir aux Autorités Aéronautiques de la Partie Contractante qui concède les droits, la preuve qu'elle se trouve en mesure de satisfaire aux exigences prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par ces Autorités au fonctionnement des entreprises de transport aérien.

#### ARTICLE 9

Les entreprises désignées présenteront pour l'approbation des Autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes, soixante jours (60) au plus tard avant le début de l'exploitation des services agréés, la nature du transport, les types d'avions utilisés et les horaires envisagés.

#### ARTICLE 10

Chaque Partie Contractante se réserve le droit de refuser à une entreprise désignée de l'autre Partie Contractante l'autorisation d'exploitation prévue à l'Article 8 du présent Accord ou de révoquer une telle autorisation lorsque, pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à l'autre Partie Contractante ou à des nationaux de cette dernière ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l'Article 2 ou ne remplit pas les obligations que lui imposent le présent Accord et son Annexe.

A moins que le retrait de l'autorisation, la suspension des droits, ou l'imposition des conditions citées au paragraphe ci-dessus du présent Article ne s'avèrent immédiatement indispensables pour éviter les infractions aux lois ou aux règlements ce droit ne sera exercé qu'après consultation avec l'autre Partie Contractante.

#### ARTICLE 11

Les entreprises désignées par chacune des deux Parties Contractantes devront être assurées d'un traitement juste et équitable, afin de bénéficier de droits égaux pour l'exploitation des services agréés.

Les entreprises désignées prendront en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels, afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.

#### ARTICLE 12

Pour l'exploitation des services agréés :

1. — La capacité sera répartie également entre les entreprises tunisienne et italienne désignées.

2. — La capacité totale mise en œuvre sera adaptée aux besoins qu'il est raisonnable de prévoir.

Toutefois, pour répondre aux exigences d'un trafic imprévu ou momentané sur ces mêmes routes ou à une diminution imprévue de la capacité offerte, les entreprises désignées devront décider entre elles des mesures appropriées pour satisfaire cette augmentation temporaire de trafic ou pour remédier à cette diminution de la capacité offerte. Elles en rendront compte immédiatement pour approbation aux Autorités Aéronautiques de leurs Pays respectifs qui pourront se consulter si elles le jugent utile.

#### ARTICLE 13

Les tarifs des services agréés seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération tous les éléments déterminants comprenant le coût de l'exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs appliqués par d'autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie de la même route. Les tarifs seront fixés conformément aux dispositions suivantes :

a) Les tarifs seront, si possible, fixés d'un commun accord entre les entreprises désignées après consultation, s'il y a lieu d'autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie de la même route. Cet accord sera réalisé, autant que possible, suivant les procédures de l'Association Internationale des Transports Aériens. Les tarifs ainsi convenus seront soumis à l'approbation des Autorités Aéronautiques des Parties Contractantes au minimum quarante-cinq (45) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Si les Autorités Aéronautiques de l'une des Parties Contractantes n'approuvent pas ces tarifs, notification en sera faite par écrit aux Autorités Aéronautiques de l'autre Partie Contractante dans les trente (30) jours suivant la date de la communication de ces tarifs ou dans un autre délai à convenir.

b) A défaut d'accord entre les entreprises désignées ou si les tarifs ne sont pas approuvés, les Autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes s'efforceront de trouver un arrangement sur les tarifs à établir.

c) A défaut de règlement, le différend sera soumis à la procédure prévue à l'Article 17 du présent Accord.

d) Les tarifs déjà établis resteront en vigueur jusqu'à ce que les nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions des alinéas a, b et c ci-dessus.

#### ARTICLE 14

Le présent Accord et son Annexe seront enregistrés à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

#### ARTICLE 15

Chaque Partie Contractante pourra à tout moment notifier à l'autre Partie Contractante son désir de mettre fin au présent Accord; une telle notification sera simultanément faite à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

Le présent Accord prendra fin douze mois après la date de réception de la notification par l'autre Partie Contractante, à moins que ladite notification ne soit retirée d'un commun accord avant l'expiration de cette période. Au cas où la Partie Contractante qui recevrait une telle notification n'en accuserait pas réception, la notification serait tenue pour reçue quinze (15) jours après sa réception par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

#### ARTICLE 16

Dans un esprit d'étroite coopération, les Autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes se consulteront en cas de besoin en vue de s'assurer de l'application satisfaisante des principes définis au présent Accord.

En outre, les Autorités Aéronautiques d'une des Parties Contractantes peuvent à tout moment demander une consultation aux Autorités Aéronautiques de l'autre Partie Contractante, en vue d'apporter au présent Accord ou à son Annexe tout amendement qui paraîtrait désirable. La Consultation devra commencer au plus tard dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de la demande.

Toute modification au présent Accord, approuvée par les Autorités Aéronautiques entrera en vigueur après sa confirmation par un échange de notes par voie diplomatique.

#### ARTICLE 17

Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord et de son Annexe sera réglé soit par entente directe entre les Autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes, soit par la voie diplomatique; durant ces consultations, le statu-quo sera maintenu.

Toutefois, les Parties Contractantes pourront d'un commun accord porter le différend devant la Cour Internationale de Justice. Les Parties Contractantes s'engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées au cours de l'instance ainsi qu'à la décision de la Cour Internationale de Justice, cette dernière étant dans tous les cas considérée comme définitive.

Si l'une des Parties Contractantes ne se conforme pas aux décisions de la Cour Internationale de Justice, l'autre Partie Contractante pourra aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre, ou révoquer les droits ou privilèges qu'elle avait accordés en vertu du présent Accord à la Partie Contractante en défaut.

#### ARTICLE 18

Les dispositions du présent Accord entreront en vigueur dès que les deux Parties Contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement des formalités relatives à sa ratification.

Fait à Rome, le 7 décembre 1973 en deux exemplaires en langue française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République Tunisienne, *Pour le Gouvernement de la République Italienne,*  
Mohamed MASMOUDI Aldo MORO

#### A N N E X E

##### Tableau des routes :

— Routes italiennes :

— Routes tunisiennes : Points Italie-Tunis et vice versa.  
Points en Tunisie-Rome et vice versa

#### CONVENTION

Décret N° 74-475 du 17 avril 1974, portant publication de la Convention entre la République Tunisienne et la République Socialiste de Roumanie relative à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi No 73-4 du 31 janvier 1973, portant ratification de la Convention entre la République Tunisienne et la République Socialiste de Roumanie, relative à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signée à Tunis le 6 mars 1971;

Vu l'avis des Ministres de la Justice et des Affaires Etrangères;

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — La Convention entre la République Tunisienne et la République Socialiste de Roumanie relative à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signée à Tunis le 6 mars 1971 et dont l'échange des instruments de ratification a eu lieu à Bucarest le 6 février 1974, sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne.

ART. 2. — Les Ministres de la Justice et des Affaires Etrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré-

sent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 17 avril 1974

P. le Président de la République Tunisienne :

et par délégation,

Le Premier Ministre,

HEDI NOUIRA

#### Convention entre la République Tunisienne et la République Socialiste de Roumanie relative à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale

La République Tunisienne et la République Socialiste de Roumanie, désireuses de maintenir et de resserrer les liens d'amitié et notamment de régler leurs rapports dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale sur la base du respect de la souveraineté, de l'indépendance nationale, de l'égalité des droits, de la non-ingérence dans les affaires intérieures et des intérêts réciproques, ont décidé de conclure la présente Convention et, à cet effet, ont désigné leurs plénipotentiaires.

Le Président de la République Tunisienne :

Son Excellence Mohamed Fitouri, Ministre de la Justice.

Le Conseil d'Etat de la République Socialiste de Roumanie :

Son Excellence Teodor Vasiliu, Ministre de la Justice.

Les plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent :

#### Chapitre Premier. — Dispositions générales

##### ARTICLE PREMIER

1°) — Les nationaux de chacune des Parties contractantes jouissent sur le territoire de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs droits personnels et patrimoniaux, de la même protection juridique que ses propres nationaux.

2°) — Les nationaux de chacune des Parties contractantes auront sur le territoire de l'autre, un libre et facile accès auprès des autorités judiciaires; ils peuvent défendre leurs intérêts devant ces autorités, former des demandes et introduire des actions dans les mêmes conditions que ses propres nationaux.

3°) — Les dispositions de la présente Convention relatives aux nationaux de chaque Partie contractante s'appliquent, le cas échéant, aux personnes morales créées conformément aux lois de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve leur siège.

##### ARTICLE 2

Il ne pourra être imposé aux nationaux de chacune des Parties contractantes ayant leur domicile, leur résidence ou leur siège sur le territoire de l'une des Parties, soit en qualité de demandeurs ou d'intervenants, ni caution, ni dépôt sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d'étranger, soit du défaut de domicile, de résidence ou de siège sur le territoire de la Partie dont relève l'autorité judiciaire saisie.

##### ARTICLE 3

Pour l'application des dispositions de la présente Convention et sauf stipulation contraire, les autorités judiciaires des deux Parties contractantes peuvent communiquer entre elles par l'intermédiaire de leurs Ministères de la Justice.

##### ARTICLE 4

1. — Les demandes d'entraide judiciaire de même que les actes y annexés seront rédigés dans la langue de la Partie requérante et seront accompagnés de traductions.

Les demandes doivent être revêtues du sceau officiel.

2. — La traduction sera certifiée par un traducteur assermenté, par l'autorité dont émane l'acte ou par la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'une des Parties contractantes.

#### ARTICLE 5

Les Ministères de la Justice des Parties contractantes se communiqueront réciproquement, à leur demande, les informations relatives aux dispositions législatives en matière civile et pénale.

#### Chapitre II. — *De l'assistance judiciaire et de la dispense des droits de timbre et d'enregistrement*

#### ARTICLE 6

1. — Les nationaux de l'une des Parties contractantes bénéficient, devant les autorités judiciaires situées sur le territoire de l'autre Partie, de l'assistance judiciaire et de la dispense des droits de timbre et d'enregistrement, accordées aux nationaux de cette dernière, compte tenu de leur situation matérielle, dans les mêmes conditions que les nationaux eux-mêmes.

2. — Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent également à l'exécution des commissions rogatoires et à la communication d'actes dans la même cause.

#### ARTICLE 7

1. — L'attestation relative à la situation matérielle sera délivrée par l'autorité compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le demandeur a son domicile ou sa résidence.

2. — Si le domicile ou la résidence du demandeur se trouve sur le territoire d'un Etat tiers, la dite attestation pourra être délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire, territorialement compétent, de la Partie contractante dont le demandeur est national.

#### ARTICLE 8

L'autorité judiciaire saisie d'une demande d'assistance judiciaire et des dispenses prévues à l'article 6, décide conformément aux lois de son Etat. Elle peut, au besoin, demander des renseignements complémentaires auprès des autorités de la Partie dont le demandeur est national.

#### ARTICLE 9

1. — La demande d'assistance judiciaire peut être formulée par écrit ou verbalement à l'autorité judiciaire compétente du domicile ou de la résidence du demandeur selon la loi de la Partie où l'assistance est demandée.

L'autorité judiciaire compétente, à laquelle a été adressée la requête, se chargera de sa traduction ainsi que de celle de l'attestation prévue à l'article 7 et des annexes éventuelles.

2. — L'autorité judiciaire qui, conformément au paragraphe 1, a été saisie de la demande, l'enverra avec l'attestation prévue à l'article 7 et les annexes éventuelles, à l'autorité judiciaire compétente de l'autre Partie.

#### Chapitre III. — *De la communication des actes judiciaires ou extra-judiciaires et de l'exécution des commissions rogatoires*

#### ARTICLE 10

Sous réserve des dispositions relatives à l'extradition, les Parties contractantes effectueront les transmissions d'actes judiciaires ou extra-judiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et pénale, par l'intermédiaire des Ministères de la Justice.

Les dispositions de l'alinéa précédent n'excluent pas la possibilité, pour les Parties contractantes, de faire parvenir directement par la voie de leurs missions diplomatiques ou postes consulaires, tous les actes judiciaires ou extra-judiciaires destinés à leurs nationaux, si ceux-ci acceptent de les recevoir, ainsi que les commissions rogatoires.

#### ARTICLE 11

La demande de transmission d'actes judiciaires ou extra-judiciaires et d'exécution de commissions rogatoires comprendra :

a — l'autorité de qui émane l'acte;

b — l'objet de la demande;

c — le nom, le prénom, la qualité, la profession, le domicile ou la résidence des parties et dans la mesure du possible, leur nationalité; pour les personnes morales, leur raison sociale et leur siège;

d — le nom, prénom et adresse des représentants des parties, s'il y a lieu;

e — l'adresse du destinataire;

f — pour les commissions rogatoires, la nature des actes à accomplir et, s'il y a lieu, les questions devant être posées aux témoins;

g — en matière pénale, la qualification légale de l'infraction commise.

#### ARTICLE 12

La Partie requise transmet les actes selon sa loi.

Si les actes ne sont pas rédigés dans sa langue ou ne sont pas accompagnés de traduction certifiée conforme, la Partie requise remettra ces actes au destinataire s'il accepte de les recevoir.

#### ARTICLE 13

1. — Si l'adresse de la personne qui doit être appelée à témoigner ou à recevoir un acte n'est pas indiquée avec précision ou si elle est inexacte, l'autorité requise établira l'adresse exacte dans la mesure du possible.

2. — Si l'autorité requise n'est pas compétente pour satisfaire la demande, elle la transmettra, d'office, à l'autorité compétente et en informera l'autorité requérante.

#### ARTICLE 14

La preuve de la remise des actes sera établie conformément aux lois de la Partie requise.

#### ARTICLE 15

1. — L'autorité judiciaire saisie d'une commission rogatoire devra l'exécuter en employant, en cas de nécessité, les mêmes moyens de contrainte que pour l'exécution des commissions rogatoires émanant des autorités de son Etat.

2. — A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise portera en temps utile à la connaissance de l'autorité requérante et des parties intéressées la date et le lieu où la commission rogatoire sera exécutée.

#### ARTICLE 16

Dans le cas où la demande n'a pu être satisfaite, la Partie requise renverra, sans délai, les actes à la Partie requérante, en indiquant le motif pour lequel l'exécution n'a pu avoir lieu.

#### ARTICLE 17

La transmission des actes judiciaires ou extra-judiciaires et l'exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu en ce qui concerne la Partie requérante au remboursement d'aucun frais excepté les honoraires et frais d'expertise dont le montant et la nature seront communiqués à la Partie requérante.

## ARTICLE 18

Chacune des Parties contractantes peut refuser de satisfaire une demande lorsque celle-ci est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité et à son ordre public ou aux principes fondamentaux de sa législation.

Chapitre IV. — *De la protection des témoins et des experts*

## ARTICLE 19

Le témoin ou l'expert ayant comparu après avoir été cité devant une autorité judiciaire de l'autre Partie contractante ne peut, quelle que soit sa nationalité, être poursuivi, arrêté ou soumis à exécuter une peine sur le territoire de la dite Partie, pour l'infraction formant l'objet du procès dans lequel il a été cité ou pour une autre infraction commise antérieurement à son départ du territoire de la Partie requise.

## ARTICLE 20

Les dispositions de l'article 19 ne sont pas applicables si le témoin ou l'expert n'a pas quitté le territoire de la Partie requérante dans un délai de 15 jours à compter du moment où l'autorité judiciaire lui signifie que sa présence n'est plus nécessaire. N'est pas inclus dans le dit délai le laps de temps durant lequel le témoin ou l'expert n'a pu quitter le territoire de cette Partie pour des motifs indépendants de sa volonté.

Chapitre V. — *De la reconnaissance et de l'exécution des décisions judiciaires et des sentences arbitrales*

## ARTICLE 21

1. — Chaque Partie contractante reconnaîtra et autorisera l'exécution sur son territoire des décisions judiciaires suivantes, prononcées sur le territoire de l'autre Partie :

- a — les décisions judiciaires définitives et exécutoires rendues en matière civile et commerciale;
- b — les décisions judiciaires définitives et exécutoires rendues dans des causes pénales quant à la réparation des dommages et à la restitution de biens;
- c — les transactions conclues devant les autorités judiciaires en matière civile et commerciale;

2. — Sont également considérées comme décisions judiciaires au sens du paragraphe 1er, celles rendues en matière successorale par les organes d'une Partie contractante qui, d'après sa législation, sont compétentes pour connaître des causes successorales.

## ARTICLE 22

Les décisions judiciaires mentionnées à l'article 21 seront reconnues et leur exécution sera autorisée dans les conditions suivantes :

- a — lorsque la décision émane d'une juridiction compétente. La compétence des juridictions de la Partie requérante n'est pas admise lorsque le droit de la Partie requise reconnaît comme exclusivement compétentes ses propres juridictions;
- b — lorsque la décision judiciaire est définitive et exécutoire selon la loi de la Partie requérante;
- c — lorsque la reconnaissance ou l'exécution de la décision judiciaire ne porte pas atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou aux principes fondamentaux de la législation de la Partie requise;
- d — lorsque, dans la même cause, il n'a pas été prononcé antérieurement une décision passée en force de chose jugée rendue par une autorité judiciaire compétente de la Partie requise;
- e — lorsque la personne contre laquelle la décision judiciaire a été rendue a comparu ou a fait défaut bien qu'elle ait reçu la citation en temps utile.

La citation faite par voie d'affichage n'est pas prise en considération.

## ARTICLE 23

1 — La demande d'exequatur peut être introduite directement par toute partie intéressée devant l'autorité judiciaire compétente de la Partie requise ou devant l'autorité judiciaire qui a statué en premier ressort.

2 — Devront être annexées à la demande d'exequatur :

a — une copie certifiée conforme de la décision judiciaire ou de la transaction judiciaire, ainsi qu'une attestation certifiant que la décision est définitive et exécutoire, si ces éléments ne résultent pas de la décision;

b — une attestation certifiant que la partie défaillante contre laquelle la décision a été rendue, a été citée en temps utile et conformément à la législation de la Partie requérante;

c — la traduction certifiée conforme des actes mentionnés aux alinéas a et b, ainsi que la traduction de la demande si elle n'est pas rédigée dans la langue de la Partie requise.

3 — La demande d'exécution peut être formulée en même temps que la demande d'exequatur.

## ARTICLE 24

1 — Les autorités judiciaires de la Partie requise statueront sur la demande d'exequatur et autoriseront l'exécution conformément à leurs législations, sauf dispositions contraires de la présente Convention.

2 — L'autorité judiciaire saisie de la demande d'exequatur se bornera à vérifier si les conditions prévues aux articles 22 et 23 sont remplies; dans l'affirmative, elle autorisera l'exécution.

## ARTICLE 25

Par dérogation aux dispositions des articles précédents, les décisions judiciaires définitives de l'une des Parties contractantes dans les causes relatives au statut personnel de ses propres nationaux seront reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Partie sans recourir à la procédure de reconnaissance.

## ARTICLE 26

1 — Lorsque l'une des parties au procès, dispensée de déposer une caution en application de l'article 2, est condamnée par décision judiciaire définitive à payer les frais de justice, cette décision sera exécutée gratuitement sur le territoire de l'autre Partie contractante, à la demande de l'intéressé.

Les sommes représentant les frais de justice avancés par l'Etat ainsi que les droits de timbre et d'enregistrement, dont la partie a été dispensée, seront recouvrées et mises à la disposition de la mission diplomatique ou du poste consulaire de cet Etat.

2 — La demande prévue au paragraphe précédent sera accompagnée d'une copie certifiée conforme de la partie de la décision judiciaire fixant le montant des frais de justice, d'une attestation certifiant que la décision est définitive et d'une traduction certifiée conforme de ces actes.

3 — L'autorité judiciaire qui autorise l'exécution se bornera à vérifier si les conditions prévues par le présent article sont remplies.

## ARTICLE 27

Chaque Partie contractante reconnaîtra et autorisera l'exécution sur son territoire des sentences arbitrales en matière commerciale prononcées sur le territoire de l'autre Partie conformément à la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, adoptée à New York, le 10 juin 1958.

Les sentences arbitrales en matière civile prononcées sur le territoire de l'une des Parties contractantes seront reconnues et exécutées sur le territoire de l'autre Partie dans les conditions des articles 22 et 23, dans la mesure où ces conditions sont applicables aux sentences arbitrales.

## ARTICLE 28

L'application des dispositions relatives à l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des transactions judiciaires ne peut porter atteinte aux lois des Parties contractantes relatives au transfert de sommes d'argent et de biens.

Chapitre VI. — *De l'extradition*

## ARTICLE 29

Les Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par le présent chapitre, les individus qui se trouvent sur le territoire de l'une des deux Parties, en vue d'être poursuivis, ou jugés ou de purger une peine sur le territoire de l'autre Partie.

## ARTICLE 30

L'extradition n'est admise que si le fait est puni par les lois des deux Parties contractantes.

L'extradition n'est admise que si, conformément aux lois des deux Parties contractantes, l'infraction est passible d'une peine supérieure à deux ans d'emprisonnement ou si la peine prononcée est supérieure à 1 an d'emprisonnement.

## ARTICLE 31

Ne peuvent être extradées :

- a — les personnes qui, à la date de la demande d'extradition, sont nationaux de la Partie requise;
- b — les personnes dont l'extradition est interdite par la législation de la Partie requise.

## ARTICLE 32

L'extradition n'est pas admise :

- a — si l'infraction a été commise sur le territoire de la Partie requise;
- b — si l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée a été commise hors du territoire de la Partie requérante et lorsque la législation de la Partie requise n'autorise pas la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire;
- c — si conformément aux lois des deux Parties contractantes, l'action pénale ne peut être déclenchée que par la plainte préalable de la personne lésée;
- d — si l'infraction, pour laquelle l'extradition est demandée, est, conformément à la législation de l'une des Parties contractantes, prescrite ou amnistiée, ou s'il existe une autre cause légale qui empêche le déclenchement de l'action pénale ou l'exécution de la peine;
- e — si l'infraction, à raison de laquelle l'extradition est demandée, a fait l'objet d'une décision judiciaire définitive rendue par une autorité judiciaire compétente de la Partie requise ou pour laquelle les poursuites pénales ont été arrêtées par les autorités compétentes de la Partie requise.

## ARTICLE 33

L'extradition peut être ajournée si la personne dont l'extradition est demandée est impliquée dans un procès pénal ou doit purger une peine privative de liberté prononcée par une autorité judiciaire de la Partie requise.

En cas d'ajournement, l'extradition ne peut avoir lieu qu'après décision judiciaire définitive ou, en cas de condamnation, après l'exécution de la peine.

Dans le cas où l'ajournement épuiserait le délai de prescription de l'action ou pourrait entraver l'établissement des faits, l'extradition provisoire pourra être accordée sous la condition expresse que la personne extradée sera restituée après l'accomplissement des actes de procédure pour lesquels l'extradition a été accordée.

## ARTICLE 34

La personne extradée ne peut être poursuivie, ni jugée pour une infraction autre que celle qui a donné lieu à l'extradition, ni être soumise à purger une peine autre que celle ayant motivé l'extradition, ni être extradée à un Etat tiers que :

a — Si la Partie requise y consent ou,

b — Si, ayant eu la possibilité de le faire, la personne n'a pas quittée, dans le mois qui suit une décision judiciaire définitive ou, en cas de condamnation, après l'exécution de la peine; le territoire de la Partie requérante ou, si elle y est retournée après l'avoir quittée.

## ARTICLE 35

1 — La demande d'extradition sera formulée par écrit et adressée par la voie diplomatique. Toute correspondance ultérieure entre les deux Parties se fera également par la même voie.

2 — La demande d'extradition adressée à la Partie requise devra être accompagnée de :

- a — la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou tout autre acte ayant la même force et, dans le cas où l'extradition est demandée en vue de l'exécution d'une peine, la copie certifiée conforme de la décision définitive. Au cas où le mandat d'arrêt ou tout autre acte ayant la même force ne mentionne pas les faits avec indication du temps et du lieu où ils ont été commis, ou ne mentionne pas leur qualification légale, ces éléments seront précisés dans une annexe certifiée;
- b — la copie des textes de loi applicables;
- c — les renseignements concernant la durée de la peine non purgée, en cas de demande d'extradition d'une personne condamnée et n'en ayant purgé qu'une partie;
- d — toutes indications pouvant établir l'identification de la personne dont l'extradition est demandée.

3 — La Partie requise peut demander des renseignements complémentaires si les indications prévues au paragraphe précédent sont incomplètes. L'autre Partie doit répondre à cette demande dans un délai n'excédant pas deux mois; ce délai peut être prorogé de 15 jours d'un commun accord entre les Parties contractantes.

Si la Partie requérante ne fournit pas les renseignements complémentaires dans le délai fixé, la Partie requise peut mettre en liberté la personne arrêtée.

## ARTICLE 36

Lorsque les conditions de l'extradition sont remplies, la Partie requise procédera sans retard à l'arrestation de la personne dont l'extradition est demandée.

## ARTICLE 37

En cas d'urgence, l'arrestation provisoire d'une personne peut avoir lieu avant la réception de la demande d'extradition, si la Partie requérante la sollicite. Celle-ci mentionnera le mandat d'arrêt ou tout autre acte ayant la même force ou la décision définitive rendue contre cette personne tout en spécifiant que la demande d'extradition sera envoyée ultérieurement.

La demande d'arrestation provisoire peut être transmise par la voie postale, télégraphique ou par télex.

L'autre Partie contractante sera immédiatement avisée de l'arrestation faite conformément à l'alinéa précédent.

La durée de l'arrestation provisoire ne peut excéder un mois. Ce délai pourra être prorogé de 15 jours, à la demande de la Partie requérante.

## ARTICLE 38

La Partie requise fera connaître à la Partie requérante sa décision sur l'extradition.

En cas d'acceptation, la Partie requérante sera informée du lieu et de la date de la remise.

Si les agents de la Partie requérante ne se présentent pas au lieu et à la date fixés pour recevoir la personne à extraditer et si la Partie requérante ne sollicite pas un ajournement, la dite personne sera immédiatement mise en liberté. Dans ce cas, si la demande d'extradition est renouvelée, elle pourra être rejetée.

L'ajournement prévu à l'alinéa précédent ne peut excéder 15 jours.

Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de l'individu à extraditer, la Partie intéressée en informera l'autre Partie avant la date fixée; les deux Parties se mettront d'accord sur une autre date de remise dans un délai qui ne pourra excéder 15 jours à partir du moment de la cessation des circonstances exceptionnelles.

#### ARTICLE 39

Si l'extradition de la même personne est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, la Partie requise décidera à quel Etat elle accordera l'extradition.

#### ARTICLE 40

Si la personne extradée se soustrait aux poursuites pénales où à l'exécution de la peine et revient sur le territoire de la Partie requise, elle pourra être extradée de nouveau. Dans ce cas, il n'est plus nécessaire d'annexer à la demande les actes prévus à l'article 35.

#### ARTICLE 41

A la demande de la Partie requérante, la Partie requise lui remettra :

a — les objets pouvant servir de pièces à conviction; ces objets seront également transmis dans le cas où l'extradition ne peut avoir lieu pour cause de décès, d'évasion ou d'autres circonstances;

b — les objets provenant de l'infraction ou ayant servi à sa perpétration.

Si les objets demandés sont nécessaires à la Partie requise dans un procès pénal, ils peuvent être provisoirement retenus ou livrés sous condition d'être restitués.

Les droits de la Partie requise ou ceux des tiers sur ces objets sont réservés. Si de tels droits existent, les dits objets seront restitués à la Partie requise le plus tôt possible.

Le transfert des sommes d'argent et des biens se fera conformément aux lois de la Partie requise.

#### ARTICLE 42

Chacune des Parties contractantes autorise, à la demande de l'autre, le transit sur son territoire des personnes extradées par un Etat tiers.

Si la demande de transit remplit les conditions de la demande d'extradition prévues par le présent chapitre, la Partie requise autorisera le transit. A défaut, elle n'est pas tenue de le faire.

#### ARTICLE 43

Les frais occasionnés par la procédure d'extradition sont à la charge de la Partie requise jusqu'au moment de la remise de l'extradé.

Les frais occasionnés par le transit seront à la charge de la Partie requérante.

#### ARTICLE 44

Les Parties contractantes se communiqueront les informations relatives aux résultats des poursuites pénales engagées à l'encontre de la personne extradée. En cas de décision définitive, une copie en sera communiquée à l'autre Partie.

### Chapitre VII. — De l'échange des avis de condamnations et des extraits du casier judiciaire

#### ARTICLE 45

Chacune des deux Parties contractantes communiquera à l'autre Partie les avis de condamnations définitives relatives à des peines privatives de liberté prononcées à l'encontre des nationaux de cette Partie; seront transmises en même temps les empreintes digitales des condamnés, s'il y a lieu.

#### ARTICLE 46

Les autorités compétences de chacune des Parties contractantes communiqueront à la demande des autorités judiciaires de l'autre Partie les renseignements relatifs aux antécédents judiciaires des personnes poursuivies ou condamnées, et ce par l'intermédiaire de leurs Ministères de la Justice.

### Chapitre VIII. — Dispositions finales

#### ARTICLE 47

1 — La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Bucarest.

2 — La présente Convention entrera en vigueur soixante jours après l'échange des instruments de ratification.

3 — La présente Convention est conclue pour une période de cinq années et sera prorogée chaque fois pour une autre période de 5 années, sauf si l'une des Parties Contractantes la dénonce douze mois au moins avant l'expiration de la période considérée.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Parties contractantes ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Tunis, le 6 mars 1971, en deux exemplaires originaux, chaque exemplaire étant rédigé en arabe, en roumain et en français. En cas de divergence d'interprétation entre les textes arabe et roumain, le texte français prévaut.

Pour la République

Tunisienne :

Signé : Mohamed Fitouri

Pour la République

Socialiste de Roumanie

Signé : Teodor Vasiliu

### PROTOCOLE ADDITIONNEL

Lors de la signature de la Convention entre la République Tunisienne et la République Socialiste de Roumanie, relative à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, les plénipotentiaires soussignés, munis de leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme sont en outre convenus des dispositions suivantes qui seront considérées comme partie intégrante de la dite Convention :

#### I. — Au sens de la présente Convention :

1 — L'expression « en matière civile » englobe également le droit commercial, le droit familial et le statut personnel.

2 — L'expression « autorités judiciaires » désigne toute autorité compétente pour connaître des causes civiles et pénales conformément à la législation de chaque Partie contractante.

3 — L'expression « décisions judiciaires » désigne toute décision émanant d'une autorité judiciaire telle que définie au paragraphe précédent.

4 — Les termes « mouaten », « cetaean » et « national » utilisés respectivement dans les textes arabe, roumain et français ont la même signification.

II. — Lorsque les dispositions de la présente Convention prévoient une traduction, celle-ci sera rédigée en langue française.

Pour la République

Tunisienne :

Signé : Mohamed Fitouri

Pour la République

Socialiste de Roumanie :

Signé : Teodor Vasiliu

**MINISTRE DE L'INTERIEUR****EMPRUNT COMMUNAL**

**Décret N° 74-476 du 17 avril 1974, autorisant la Commune de Kairouan à contracter un emprunt à long terme de 90.000 Dinars pour la construction d'un complexe commercial.**

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 14 mars 1957, portant loi municipale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 15 décembre 1902, portant création d'une caisse des prêts communaux, tel qu'il a été complété par le décret du 1er mars 1932;

Vu le décret du 31 mars 1931, relatif aux emprunts des communes;

Vu le décret du 2 juin 1887, portant création d'une commune à Kairouan;

Vu la délibération du conseil municipal de Kairouan en date du 30 novembre 1973;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur et des Finances;

Décrétons :

Article Premier. — La commune de Kairouan est autorisée à contracter auprès de la caisse des prêts aux communes un emprunt de 90.000 dinars amortissable en 20 ans, à un taux d'intérêt de 2%.

Art. 2. — Cet emprunt est exclusivement affecté à la construction d'un complexe commercial.

Il est gagé sur l'ensemble des ressources ordinaires de la commune.

Art. 3. — Le Président de la commune de Kairouan est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 17 avril 1974

P. le Président de la République Tunisienne :  
et par délégation,  
Le Premier Ministre,  
**HEDI NOUIRA**

**PREMIERS DELEGUES ET DELEGUES**

**Par décret N° 74-482 du 17 avril 1974 :**

Le Délégué Monsieur Belhassen Chérif est nommé Premier Délégué au Gouvernorat de Jendouba à compter du 17 septembre 1973.

**Par décret N° 74-483 du 17 avril 1974 :**

Le Délégué Monsieur Othman Lalaia est nommé Premier Délégué au Gouvernorat de Nabeul à compter du 17 septembre 1973.

**Par décret N° 74-484 du 17 avril 1974 :**

Le Délégué Monsieur Ahmed Kallala est nommé Premier Délégué au Gouvernorat de Monastir à compter du 1er janvier 1974.

**Par décret N° 74-485 du 17 avril 1974 :**

Le Délégué Monsieur Mohamed Jegham est nommé Premier Délégué au Gouvernorat de Tunis-Sud à compter du 1er février 1974.

**Par décret N° 74-486 du 17 avril 1974 :**

Le Délégué Monsieur Lazhar Baccar est nommé Premier Délégué au Gouvernorat de Sidi Bouzid, à compter du 1er février 1974.

**Par décret N° 74-487 du 17 avril 1974 :**

Le Délégué Monsieur Mohamed Ben Hadj Hamza Ben Amara est nommé Premier Délégué au Gouvernorat de Mahdia, à compter du 1er avril 1974.

**Par arrêté du Ministre de l'Intérieur du 17 avril 1974 :**

*Sont nommés en qualité de Délégué et affectés aux postes suivants à compter des dates indiquées ci-après : Messieurs :*

Ali Ibrahim, Siège du Gouvernorat de Tunis-Sud : 1er septembre 1973.

Ridha Abbassi, Siège du Gouvernorat de Tunis : 16 janvier 1974

Ahmed Nasr, Siège du Gouvernorat de Tunis : 1er février 1974

Mohamed Mohamed Besbès, siège du Gouvernorat de Tunis : 1er février 1974

Hassen Yahia Djemai, Siège du Gouvernorat de Tunis : 1er février 1974

Mongi Chouchane, Délégation de Bab Bhar, Gouvernorat de Tunis : 1er février 1974

Moncef Mohamed Salah, Siège du Gouvernorat de Sfax : 1er février 1974

Abdelaziz Bouguerra, Délégation de Bir Ali Ben Khalifa, Gouvernorat de Sfax : 1er février 1974

Mohsen Belkhiria, Délégation de Djebeniana, Gouvernorat de Sfax : 1er février 1974

Driss Mohamed Mlaouhia, Siège du Gouvernorat de Nabeul : 1er février 1974

Moktar Jouini, Délégation de Grombalia, Gouvernorat de Nabeul : 1er février 1974

Abdelkader Nsiri, Délégation de Haouaria, Gouvernorat de Nabeul : 1er février 1974

Abderrazak Mansour, Siège du Gouvernorat de Sousse : 1er février 1974

Mohamed Belguith, Siège du Gouvernorat de Sousse : 1er février 1974

Chérif Amdoun, Siège du Gouvernorat du Kef : 1er février 1974

Hédi Ayat, Siège du Gouvernorat du Kef : 1er février 1974

Hamadi Dhaouadi, Siège du Gouvernorat de Tunis-Sud : 1er février 1974

Othman Naghmouchi, Siège du Gouvernorat de Kasserine : 1er février 1974

Salah Mansour, Siège du Gouvernorat de Kasserine : 1er février 1974

Mohamed Habib Ben Halima, Délégation de Deguèche, Gouvernorat de Gafsa : 1er février 1974

Abdelhamid Ben Ali, Siège du Gouvernorat de Gafsa : 1er février 1974

Yacine Mohamed Zine El Abdine, Délégation de Sedjenane, Gouvernorat de Bizerte : 1er février 1974

Mohamed Othman Ellebi, Délégation de Mateur, Gouvernorat de Bizerte : 1er février 1974

Fredj Grissa, Siège du Gouvernorat de Kairouan : 1er février 1974

Naceur El Allagui, Siège du Gouvernorat de Kairouan : 1er février 1974

Amor Chetoui, Délégation d'El Oueslatia, Gouvernorat de Kairouan : 1er février 1974

Salah Saad Tebarki, Siège du Gouvernorat de Djendouba : 1er février 1974

Boubaker Djaouadi, Siège du Gouvernorat de Djendouba : 1er février 1974

Braïek El Hanchi, Siège du Gouvernorat de Sidi Bouzid : 5 février 1974

Amor Ammar Baroudi, Délégation de Ben Oun, Gouvernorat de Sidi Bouzid : 5 février 1974

Mohamed Ali Moklar, Siège du Gouvernorat de Sidi Bouzid : 5 février 1974

Mohamed Hamdane Ouled Ali, Siège du Gouvernorat de Sidi Bouzid : 5 février 1974

Mohamed Moncef Hafouz Abdellaoui, Siège du Gouvernorat de Sidi Bouzid : 5 février 1974

## MINISTERE DES FINANCES

### EXAMENS PROFESSIONNELS

**Arrêté du Ministre des Finances du 16 avril 1974, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires des agents temporaires de la catégorie « D » occupant un emploi de préposé des services financiers.**

Le Ministre des Finances;

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret N° 71-370 du 9 octobre 1971, fixant le statut particulier aux personnels du Ministère des Finances, tel qu'il a été modifié par le décret N° 72-157 du 2 mai 1972;

Vu le décret N° 71-371 du 9 octobre 1971, fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels des Finances, tel qu'il a été modifié par le décret N° 72-158 du 2 mai 1972;

Vu le décret N° 73-315 du 27 juin 1973, fixant le statut particulier aux agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment son article 13;

Arrête :

**ARTICLE PREMIER.** — L'examen professionnel prévu à l'article 13 du décret sus-visé N° 73-315 du 27 juin 1973 en vue de l'admission en qualité de préposé des services financiers titulaire des agents temporaires de la catégorie « D » comporte les épreuves suivantes :

1) La lecture des inscriptions portées sur des documents à distribuer (durée : 10mn, coefficient : 1);

2) Une interrogation orale portant sur l'organisation du Service auquel appartient le candidat (durée : 10mn, coefficient : 1).

**ART. 2.** — Les épreuves auront lieu indifféremment et pour la totalité soit en langue arabe soit en langue française au choix du candidat exprimé dans sa demande de candidature.

**ART. 3.** — Il est attribué à chacune des épreuves une note numérique exprimée par des chiffres variant de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Chacune des notes est multipliée par le coefficient qui lui est fixé, la somme des produits donne le nombre total des points obtenus pour l'ensemble des épreuves.

**ART. 4.** — Le jury d'examen établit la liste de classement par ordre de mérite des candidats au vu du résultat de l'examen professionnel, de l'ensemble des notes professionnelles chiffrées des deux dernières années, l'ensemble des notes professionnelles feront l'objet d'une note chiffrée variant de 0 à 20 fixée par le jury et affectée du coefficient 3.

**ART. 5.** — La liste des candidats admis est arrêtée par le Ministre des Finances. Les candidats reçus sont nommés préposés des Services Financiers dans les conditions prévues à l'article 11 du décret sus-visé N° 73-315 du 27 juin 1973.

Tunis, le 16 avril 1974

Le Ministre des Finances  
MOHAMED FITOURI

Vu :

Le Premier Ministre  
HEDI NOUIRA

**Arrêté du Ministre des Finances du 17 avril 1974, relatif à l'examen professionnel pour l'admission en qualité de préposé des services financiers des agents temporaires de la catégorie « D ».**

Le Ministre des Finances,

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret N° 73-315 du 27 juin 1973, fixant le statut particulier aux agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment son article 13;

Vu l'arrêté du 16 avril 1974, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires des agents temporaires de la catégorie « D »;

Arrête :

**Article Unique.** — Un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « D » en qualité de préposé des services financiers aura lieu le 19 mai 1974 au Ministère des Finances à Tunis, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret N° 73-315 du 27 juin 1973 et de l'arrêté du 16 avril 1974, sus-visés.

La clôture du registre d'inscription est fixée au 5 mai 1974.

Tunis, le 17 avril 1974

Le Ministre des Finances  
MOHAMED FITOURI

Vu :

Le Premier Ministre  
HEDI NOUIRA

**Arrêté du Ministre des Finances du 16 avril 1974, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « D » occupant un emploi de dactylographe.**

Le Ministre des Finances;

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret N° 71-362 du 9 octobre 1971, fixant le statut des cadres communs des administrations centrales, tel qu'il a été modifié par le décret N° 72-152 du 2 mai 1972;

Vu le décret N° 71-363 du 9 octobre 1971, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux cadres administratifs communs, tel qu'il a été modifié par le décret N° 72-153 du 2 mai 1972;

Vu le décret N° 73-315 du 27 juin 1973, fixant le statut particulier aux agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment son article 13;

Arrête :

**ARTICLE PREMIER.** — L'examen professionnel prévu à l'article 13 du décret sus-visé N° 73-315 du 27 juin 1973 en vue de l'admission en qualité de dactylographe titulaire des agents temporaires de la catégorie « D » comporte les épreuves suivantes :

1) La dactylographie d'un texte administratif de 75 mots (durée 3mn, coefficient 2);

2) La dactylographie d'un tableau (durée 30 mn, coefficient 1).

**ART. 2.** — Les épreuves auront lieu indifféremment et pour la totalité soit en langue arabe soit en langue française au choix du candidat exprimé dans sa demande de candidature.

**ART. 3.** — Il est attribué à chacune des épreuves une note numérique exprimée par des chiffres variant de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Chacune des notes est multipliée par le coefficient qui lui est fixé, la somme des produits donne le nombre total des points obtenus pour l'ensemble des épreuves.

**ART. 4.** — Le jury d'examen procède aux corrections des épreuves et établit la liste de classement par ordre de mérite des candidats, au vu du résultat de l'examen professionnel, de l'ensemble des notes professionnelles chiffrées des deux dernières années, l'ensemble des notes professionnelles feront l'objet d'une note chiffrée variant de 0 à 20 fixée par le jury et affectée du coefficient 3.

**ART. 5.** — La liste des candidats admis est arrêtée par le Ministre des Finances. Les candidats reçus sont nommés dactylographes

dans les conditions prévues à l'article 11 du décret sus-visé N° 73-315 du 27 juin 1973.

Tunis, le 16 avril 1974

Le Ministre des Finances

MOHAMED FITOURI

Vu :

Le Premier Ministre

HEDI NOUIRA

**Arrêté du Ministre des Finances du 17 avril 1974, relatif à l'examen professionnel pour l'admission en qualité de dactylographe des agents temporaires de la catégorie « D ».**

Le Ministre des Finances,

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret N° 73-315 du 27 juin 1973, fixant le statut particulier aux agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment son article 13;

Vu l'arrêté du 16 avril 1974, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires des agents temporaires de la catégorie « D »;

Arrête :

Article Unique. — Un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « D » en qualité de dactylographe aura lieu le 25 mai 1974 au Ministère des Finances à Tunis, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret N° 73-315 du 27 juin 1973 et de l'arrêté du 16 avril 1974 sus-visés.

La clôture du registre d'inscription est fixée au 12 mai 1974.

Tunis, le 17 avril 1974

Le Ministre des Finances

MOHAMED FITOURI

Vu :

Le Premier Ministre

HEDI NOUIRA

**Arrêté du Ministre des Finances du 16 avril 1974, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires des agents temporaires de la catégorie « D » occupant un emploi de hajeb.**

Le Ministre des Finances;

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret N° 71-362 du 9 octobre 1971, fixant le statut particulier des cadres communs des administrations centrales, tel qu'il a été modifié par le décret N° 72-152 du 2 mai 1972;

Vu le décret N° 71-363 du 9 octobre 1971, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux cadres administratifs communs, tel qu'il a été modifié par le décret N° 72-153 du 2 mai 1972;

Vu le décret N° 73-315 du 27 juin 1973, fixant le statut particulier aux agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — L'examen professionnel prévu à l'article 13 du décret sus-visé N° 73-315 du 27 juin 1973 en vue de l'admission en qualité de hajeb titulaire des agents temporaires de la Catégorie «D» comporte les épreuves suivantes :

1) La lecture des inscriptions portées sur des documents à distribuer;

2) Deux interrogations sur :

a) l'organisation du service auquel appartient le candidat (durée 10 mn, coefficient 1);

b) les attributions normalement assurées par les Hajebis (durée 10 mn, coefficient 1).

ART. 2. — Les épreuves auront lieu indifféremment et pour la totalité soit en langue arabe soit en langue française au choix du candidat exprimé dans sa demande de candidature.

ART. 3. — Il est attribué à chacune des épreuves une note numérique exprimée par des chiffres variant de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Chacune des notes est multipliée par le coefficient qui lui est fixé la somme des produits donne le nombre total des points obtenus pour l'ensemble des épreuves.

ART. 4. — Le jury d'examen établit la liste de classement par ordre de mérite des candidats, au vu du résultat de l'examen professionnel, de l'ensemble des notes professionnelles chiffrées des deux dernières années, l'ensemble des notes professionnelles feront l'objet d'une note chiffrée variant de 0 à 20 fixée par le jury et affectée du coefficient 3.

ART. 5. — La liste des candidats admis est arrêtée par le Ministre des Finances. Les candidats reçus sont nommés hajebis dans les conditions prévues à l'article 11 du décret sus-visé N° 73-315 du 27 juin 1973.

Tunis, le 16 avril 1974

Le Ministre des Finances

MOHAMED FITOURI

Vu :

Le Premier Ministre

HEDI NOUIRA

**Arrêté du Ministre des Finances du 17 avril 1974, relatif à l'examen professionnel pour l'admission en qualité de hajeb des agents temporaires de la catégorie « D ».**

Le Ministre des Finances;

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret N° 73-315 du 27 juin 1973, fixant le statut particulier aux agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment l'article 13;

Vu l'arrêté du 16 avril 1974, fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'admission en qualité de fonctionnaires titulaires des agents temporaires de la catégorie « D », occupant un emploi de hajeb;

Arrête :

ARTICLE UNIQUE. — Un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «D» en qualité de hajeb aura lieu le 25 mai 1974 au Ministère des Finances à Tunis, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret n° 73-315 du 27 juin 1973 et de l'arrêté du 16 avril 1974 sus-visés.

La clôture du registre d'inscription est fixée au 12 mai 1974.

Tunis, le 17 avril 1974

Le Ministre des Finances

MOHAMED FITOURI

Vu :

Le Premier Ministre

HEDI NOUIRA

**CONTROLEUR FINANCIER**

**Par arrêté du Ministre des Finances du 16 avril 1974 :**

Monsieur Hédi Hamza, Chef de Service d'Administration Centrale au Ministère des Finances est chargé du contrôle financier auprès de l'Office des Logements Militaires, en remplacement de Monsieur Mustapha Mazigh.

**MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE****LISTE D'APTITUDE**

*Au grade de Contrôleur des Affaires Economiques*

ANNEE 1974

Abderrazak Ben M'Rad

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE**

Arrêté des Ministres des Finances et de l'Agriculture et du Secrétaire d'Etat auprès du Ministre du Plan du 5 janvier 1974, modifiant l'arrêté du 20 octobre 1970, relatif à la fixation des taux des subventions et prêts à accorder aux exploitants agricoles au titre de l'encouragement au développement de l'élevage et de la production fourragère.

Rectificatif au Journal Officiel de la République Tunisienne N° 1 des vendredi 4 et mardi 8 janvier 1974.

(page 20, tableau fixant les taux des subventions et prêts pour l'acquisition de reproducteurs : 4ème colonne, 6ème, 7ème, 8ème, 10ème et 11ème ligne).

**Au lieu de :**

60  
70  
60  
.....  
70  
65

**Lire :**

70  
60  
70  
.....  
65  
60

**MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE****MAITRES DE CONFERENCES**

**Par décret N° 74-477 du 17 avril 1974 :**

Monsieur le Docteur Zegaya Mohamed est nommé à compter du 1er janvier 1974, maître de conférences agrégé (Physiologie) à la Faculté de Médecine de Tunis.

**TABEAU COMPLEMENTAIRE D'AVANCEMENT**

Rectificatif paru au Journal Officiel de la République Tunisienne N° 2 du 11 janvier 1974 :

ANNEE 1972

Page 60

**Commis d'Administration**

**Au lieu de :**

Pour le 6ème échelon :

Ben Saad Abdessatar, à compter du 2 décembre 1972  
Sofi Hassen Taoufik, à compter du 13 octobre 1972

**Lire :**

Pour le 6ème échelon :

Ben Saad Abdessatar, à compter du 1er décembre 1972  
Soufi Hassen Taoufik, à compter du 13 octobre 1973

**Au lieu de :**

Pour le 5ème échelon :

Khediri Abdesslem, à compter du 8 août 1972

**Lire :**

Pour le 5ème échelon :

Hedhri Abdesslem, à compter du 8 août 1972

ANNEE 1973

Pages 61, 62 et 63

**Commis d'Administration**

**Au lieu de :**

Pour le 10ème échelon :

Handous Tahar, à compter du 27 août 1973

**Lire :**

Pour le 10ème échelon :

Handous Tahar, à compter du 27 octobre 1973

**Au lieu de :**

Pour le 9ème échelon :

Limam Mohamed Mlouka, à compter du 1er août 1973

**Lire :**

Pour le 9ème échelon :

Limam Mohamed Mlouka, à compter du 1er mai 1973

**Au lieu de :**

Pour le 8ème échelon :

Djaziri Abdelkader, à compter du 25 juin 1973

**Lire :**

Pour le 8ème échelon :

Djaziri Abdelkader, à compter du 6 juin 1973

**Au lieu de :**

Pour le 6ème échelon :

Jellassi Dalila, à compter du 1er septembre 1973

Loussaïef Mohamed Moncef, à compter du 13 octobre 1973

**Lire :**

Pour le 6ème échelon :

Jellassi Dalila, à compter du 1er décembre 1973

Loussaïef Mohamed Moncef, à compter du 13 octobre 1972

**Au lieu de :**

Pour le 5ème échelon :

Saadaoui Hédi, à compter du 13 avril 1973

Ayadi Saïda, à compter du 8 mai 1973

**Lire :**

Pour le 6ème échelon :

Saadaoui Hédi, à compter du 13 octobre 1973

Pour le 5ème échelon :

Ayadi Saïda, à compter du 8 mai 1972

**Au lieu de :**

Pour le 5ème échelon :

Boudhina Najet, à compter du 4 décembre 1973

Laribi Mohamed, à compter du 1er décembre 1973

Ben Othman Mohamed Tahar, à compter du 18 décembre 1973

Ben Khediri Ali, à compter du 8 août 1973

Dridi Jalloul, à compter du 1er juillet 1973

Malek Mohamed, à compter du 1er janvier 1973

Gouïaa Hédi, à compter du 13 décembre 1973

Saadaoui Hédi, à compter du 13 avril 1973

**Lire :**

Pour le 5ème échelon :

Boudhina Najet, à compter du 4 décembre 1972

Laribi Mohamed, à compter du 1er décembre 1972

Ben Othman Mohamed Moncef, à compter du 18 décembre 1973

Ben Khediri Ali, à compter du 8 août 1972

Dridi Jalloul, à compter du 1er juin 1973

Halek Mohamed, à compter du 1er janvier 1973

Gouïaa Hédi, à compter du 8 août 1972

Saadaoui Hédi, à compter du 13 avril 1972

**Dactylographes**

**Au lieu de :**

Pour le 8ème échelon :

Sayeh Hédi, à compter du 1er juillet 1973

**Lire :**

Pour le 8ème échelon :

Sayeh Hédi, à compter du 1er juillet 1972

**Au lieu de :**

Pour le 6ème échelon :

Romdhane Beya, à compter du 10 mars 1972

**Lire :**

Pour le 6ème échelon :

Romdhane Beya, à compter du 10 mars 1973

**Au lieu de :**

Pour le 5ème échelon :

Ben Fadhel Hédia, à compter du 1er octobre 1973

Bahlous Khemaïs, à compter du 1er juillet 1973

**Lire :**

Pour le 5ème échelon :

Ben Fadhel Hédia, à compter du 1er mai 1973

Bahlous Khemaïs, à compter du 1er juillet 1972

**Agent Technique**

**Au lieu de :**

Pour le 6ème échelon :

Ben Mustapha Jamila, à compter du 1er janvier 1973

**Lire :**

Pour le 6ème échelon :

Ben Mustapha Jamila, à compter du 1er février 1973

**MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES****NOMINATION**

**Par arrêté du Ministre des Affaires Culturelles du 16 avril 1974 :**

*Sont nommés Administrateurs représentant l'Etat au Conseil d'Administration de la Maison Tunisienne d'Edition*

Monsieur Tahar Guiga, en remplacement de Monsieur Naceur Chlioui.

Monsieur Abdelmajid El Aroui, en remplacement de Monsieur Morched Ben Ali.

Monsieur Abou El Kacem Mohamed Kerrou, en remplacement de Monsieur Hamadi Ennaïfar.

Monsieur Mohamed Yalaoui, en remplacement de Monsieur Hamadi Essid.

**MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE****TABLEAUX COMPLEMENTAIRES D'AVANCEMENT****AUXILIAIRES SUPERIEURS****ANNEE 1971**

Pour le 3ème échelon :

Zouhour Sahraoui, née Turki, à compter du 1er octobre 1971

Hayet Hafaiedh, à compter du 1er octobre 1971

Souad Chaar, à compter du 1er octobre 1971

Ben Aissa Nejla, à compter du 1er octobre 1971

Khachtani Hasna, à compter du 1er octobre 1971

Badra Ouali, à compter du 1er octobre 1971

Tabka Raja, à compter du 1er décembre 1971

Najet Berkaoui, à compter du 1er décembre 1971

Nefissa Hanafi, à compter du 1er décembre 1971

**ANNEE 1972**

Pour le 4ème échelon :

Badra Ouali, à compter du 1er octobre 1972

Hayet Hafaiedh, à compter du 1er octobre 1972

Souad Chaar, à compter du 1er octobre 1972

Ben Aissa Nejla, à compter du 1er octobre 1972

Khachtani Hasna, à compter du 1er octobre 1972

Najet Berkaoui, à compter du 1er décembre 1972

Nefissa Hanafi, à compter du 1er décembre 1972

**ANNEE 1973**

Pour le 2ème échelon :

Mezzi Sarra, à compter du 1er juillet 1973

Ben Saad Nejma, à compter du 5 juillet 1973

Meslamani Naima, à compter du 24 juillet 1973

El Gharbi Férida, à compter du 1er août 1973

Drissi Mounira, à compter du 7 août 1973

Taous Radhia, à compter du 7 août 1973

Hakimi Saida, à compter du 1er septembre 1973

Meliane Ouassila, à compter du 15 septembre 1973

Zina Zaatir, née Bechraoui, à compter du 2 octobre 1973

Klila Afifa, à compter du 4 novembre 1973

**AUXILIAIRES SUPERIEURS (Surveillants)****ANNEE 1972**

Pour le 11ème échelon :

El Gharbi Mohamed, dit Ali, à compter du 1er octobre 1972

**ANNEE 1973**

Pour le 12ème échelon :

Jilani Ouelbani, à compter du 1er juillet 1973

Mohamed Ali Kouki, à compter du 1er juillet 1973

Khosroff Abdelmajid, à compter du 1er juillet 1973

Ali Ben Mohamed Ben Letaief Guefrache, à compter du 1er juillet 1973

Pour le 11ème échelon :

Hassen Ghachem, à compter du 1er avril 1973

Sadok Lazoughli, à compter du 1er mai 1973

Pour le 9ème échelon :

Abdeljelil Guermazi, à compter du 1er octobre 1973

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT****TRANSFERTS D'EMPLOIS**

**Décret N° 74-480 du 17 avril 1974, portant rattachement de la Direction de l'aménagement du territoire du Ministère de l'Economie Nationale au Ministère de l'Equipelement.**

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret N° 73-605 du 30 novembre 1973, portant nomination des Membres du Gouvernement;

Vu la loi N° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour la gestion 1974;

Vu l'avis des Ministres des Finances, de l'Economie Nationale et de l'Equipelement;

Décrétons :

**ARTICLE PREMIER.** — A compter du 1er janvier 1974, la Direction de l'Aménagement du territoire est rattachée au Ministère de l'Equipelement.

**ART. 2.** — Sont transférés du Ministère de l'Economie Nationale au Ministère de l'Equipelement, les emplois énumérés ci-après :

1 — Directeur d'Administration Centrale;

2 — Ingénieurs Principaux;

2 — Ingénieurs des Travaux de l'Etat

1 — Administrateur

6 — Adjoints Techniques

26 — Agents Techniques

1 — Secrétaire d'Administration

6 — Dactylographes

1 — Hajeb

17 — Ouvriers

1 — Téléphoniste

ART. 3. — Les Ministres des Finances, de l'Economie Nationale et de l'Equipe-ment sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1974 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 17 avril 1974

P. le Président de la République Tunisienne :

et par délégation,

Le Premier Ministre,

HEDI NOURA

**Décret N° 74-481 du 17 avril 1974, portant transfert d'emplois du Ministère de l'Agriculture au Ministère de l'Equipe-ment.**

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret N° 73-605 du 30 novembre 1973, portant nomination des Membres du Gouvernement;

Vu la loi N° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour la gestion 1974;

Vu l'avis des Ministres des Finances, de l'Agriculture et de l'Equipe-ment;

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Sont transférés du Ministère de l'Agriculture au Ministère de l'Equipe-ment, les emplois de la Direction de l'Hydraulique, énumérés ci-après :

1 — Directeur

1 — Ingénieur en Chef

3 — Ingénieurs principaux

12 — Ingénieurs des Travaux de l'Etat

6 — Ingénieurs Adjointes

23 — Adjointes Techniques

2 — Secrétaires d'Administration

32 — Agents Techniques

6 — Commis d'Administration

6 — Dactylographes

81 — Ouvriers.

ART. 2. — Les Ministres des Finances, de l'Agriculture et de l'Equipe-ment sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1974 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 17 avril 1974

P. le Président de la République Tunisienne :

et par délégation,

Le Premier Ministre,

HEDI NOURA

## MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS

### TRANSFERTS D'EMPLOIS

**Décret N° 74-478 du 17 avril 1974, portant transfert d'emplois au Ministère des Transports et des Communications.**

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi N° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour la gestion 1974;

Vu l'avis des Ministres des Finances, de l'Equipe-ment et des Transports et des Communications;

Décrétons :

Article Premier. — Sont transférés du Ministère de l'Equipe-ment au Ministère des Transports et des Communications les emplois ci-après :

2 Ingénieurs en Chef

13 Ingénieurs Principaux

26 Ingénieurs des Travaux de l'Etat

1 Administrateur Conseiller

1 Administrateur Principal

8 Administrateurs

2 Ingénieurs Adjointes

260 Adjointes Techniques

90 Agents Techniques

9 Secrétaires d'Administration

107 Commis d'Administration

5 Dactylographes

1 Hajeb

133 Ouvriers.

Art. 2 — Les Ministres des Finances, de l'Equipe-ment et des Transports et des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1974 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 17 avril 1974

P. le Président de la République Tunisienne :

et par délégation,

Le Premier Ministre,

HEDI NOURA

**Décret N° 74-479 du 17 avril 1974, portant transfert d'emplois au Ministère des Transports et des Communications.**

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi N° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour la gestion 1974;

Vu l'avis des Ministres des Finances, de l'Economie Nationale et des Transports et des Communications;

Décrétons :

Article Premier. — Sont transférés du Ministère de l'Economie Nationale au Ministère des Transports et des Communications les emplois ci-après :

- 3 — Ingénieurs Principaux
- 9 — Ingénieurs des Travaux de l'Etat
- 1 — Administrateur
- 26 — Adjointes Techniques
- 26 — Agents Techniques
- 1 — Secrétaire d'Administration
- 15 — Commis d'Administration
- 8 — Dactylographes
- 2 — Hajeps
- 19 — Ouvriers.

Art. 2. — Les Ministres des Finances, de l'Economie Nationale et des Transports et des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1974 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 17 avril 1974

P. le Président de la République Tunisienne :

et par délégation,

Le Premier Ministre,

HEDI NOUIRA

## AVIS ET COMMUNICATIONS

### MINISTERE DE L'INTERIEUR

#### AVIS

(Application des dispositions de l'article 17 du décret du 16 septembre 1902 et de l'article 1er du décret du 26 janvier 1956, relatifs à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits).

Le Président de la Commune de Mahdia a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou manda-

taires intéressés que les opérations du recensement supplémentaire des immeubles construits situés au 2ème secteur du périmètre communal et ayant été omis au cours des recensements précédents, ou ayant cessé de rentrer dans les exemptions prévues à l'article 3 du décret du 16 septembre 1902 ou nouvellement achevés ainsi que les locaux affectés à l'exploitation d'industries saisonnières ou de villégiatures et qui sont imposables à compter du 1er janvier 1974, commenceront dans cette Commune, dix jours après la publication du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

#### AVIS

(Application des dispositions de l'article 17 du décret du 16 septembre 1902 et de l'article 1er du décret du 26 janvier 1956, relatifs à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits).

Le Président de la Commune de Mahdia a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement supplémentaire des immeubles construits situés au 3ème secteur du périmètre communal et ayant été omis au cours des recensements précédents, ou ayant cessé de rentrer dans les exemptions prévues à l'article 3 du décret du 16 septembre 1902 ou nouvellement achevés ainsi que les locaux affectés à l'exploitation d'industries saisonnières ou de villégiatures et qui sont imposables à compter du 1er janvier 1974, commenceront dans cette Commune, dix jours après la publication du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

#### AVIS

(Application des dispositions de l'article 15 du décret du 16 septembre 1902, relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits).

Le Président de la Commune de Mahdia a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement général des immeubles construits situés au 1er secteur du périmètre communal, et imposables pendant la période 1973-1975, sont déclarées définitivement closes.

Il leur rappelle qu'un délai de soixante jours partant du jour de la publication du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne, leur est imparti pour se pourvoir, le cas échéant, contre la décision de la commission de révision, devant les Tribunaux compétents.

#### AVIS

(Application des dispositions de l'article 8 du décret du 16 septembre 1902, relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits).

Le Président de la Commune de Beni-Khiar a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement général des immeubles construits, imposables pendant la période quinquennale 1975-1979, commenceront dans cette Commune, dix jours après la publication du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

**AVIS**

(Application des dispositions de l'article 17 du décret du 16 septembre 1902, relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits et de l'article premier du décret du 26 janvier 1956, relatif au recensement saisonnier).

Le Président de la Commune de Béni-Khiar a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement supplémentaires des immeubles construits ayant été omis au cours des recensements précédents ou ayant cessé de rentrer dans les exemptions prévues à l'article 3 du décret du 16 septembre 1902 ou nouvellement achevés ainsi que les locaux affectés à l'exploitation d'industries saisonnières et imposables à compter du 1er janvier 1973, sont déclarées provisoirement closes.

Il les invite à prendre connaissance, à la Municipalité des articles du rôle concernant leurs immeubles et à formuler, s'il y a lieu, leur réclamation auprès de la Commission de Révision.

Un délai d'un mois partant du jour de la publication du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne leur est accordé pour l'accomplissement de cette formalité.

Passé ce délai, aucune réclamation ne sera plus admise.

**AVIS**

(Application des dispositions de l'article 17 du décret du 16 septembre 1902 et de l'article 1er du décret du 26 janvier 1956, relatifs à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits).

Le Président de la Commune de Djebeniana, a l'honneur de porter à la connaissance de Messieurs les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement supplémentaires des immeubles construits omis au cours des recensements précédents, ou ayant cessé de rentrer dans les exemptions prévues à l'article 3 du décret du 16 septembre 1902 ou nouvellement achevés, ainsi que les locaux affectés à l'exploitation d'industries saisonnières ou de villégiatures et qui sont imposables à compter du 1er janvier 1974 commenceront dans cette Commune, dix jours après l'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

**MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE****ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES  
OU INCOMMUNES**

Décret N° 68-88 du 28 mars 1968  
(Code du Travail, articles 293 à 324)

**AVIS AU PUBLIC**

52/A

Le public est informé que par une pétition enregistrée à la Direction des Mines et de l'Energie le 4 mars 1974. La Société Shell de Tunisie, demeurant à Tunis 24-26, Place de l'Afrique, agissant pour son compte, sollicite l'autorisation pour l'extension de son

dépôt mixte d'hydrocarbures de 2ème catégorie sis à Pic-Ville, Sfax, conformément aux plans annexés à la demande.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté seront reçues par le Directeur des Mines et de l'Energie (Ministère de l'Economie Nationale). Le Gouverneur de Sfax ou le Maire de la Commune de Sfax, pendant le délai d'un mois à compter de la publication du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne. Les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

52/A

Le public est informé que par une pétition enregistrée à la Direction des Mines et de l'Energie le 15 mars 1974. La Société Agip, demeurant à Tunis, 7, Avenue Jean Jaurès, agissant pour son compte, sollicite l'autorisation d'établir et d'exploiter à Tunis, route de Bizerte MC 31 un établissement classé de 2ème catégorie, consistant en un dépôt d'explosifs, conformément aux plans annexés à la demande.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté seront reçues par le Directeur des Mines et de l'Energie (Ministère de l'Economie Nationale). Le Gouverneur de Tunis ou le Maire de la Commune de Tunis, pendant le délai d'un mois à compter de la publication du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne. Les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

A.E.C. N° 6739

Le public est informé que par une pétition enregistrée à la Direction de l'Industrie le 12 décembre 1973. Monsieur Jabeur Mas-moudi, demeurant à Mahdia, agissant en qualité de gérant de la Société SICAP à Mahdia, sollicite l'autorisation d'établir et exploiter, conformément aux plans annexés à la demande à Mahdia une huilerie à traction mécanique, établissement classé de 2ème catégorie.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté seront reçues par le Directeur de l'Industrie (Ministère de l'Economie Nationale). Le Gouverneur de Mahdia ou le Président de la Municipalité de Mahdia, pendant le délai d'un mois à dater de la publication du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne. Les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

A.E.C. N° 6747

Le public est informé que par une pétition enregistrée à la Direction de l'Industrie le 21 décembre 1973. Monsieur Tahar Ben Ali Fourati, demeurant à Hammamet, Parc-Plage-Hôtel, agissant en qualité de gérant de la Société « Imperial Tunisie Export SARL » sollicite l'autorisation d'établir et exploiter, conformément aux plans annexés à la demande à Grombalia (Gouvernorat de Nabeul) une usine pour la fabrication de matériel de cuisson et émaillage d'acier, établissement de 2ème catégorie.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté seront reçues par le Directeur de l'Industrie (Ministère de l'Economie Nationale). Le Gouverneur de Nabeul ou le Président de la Municipalité de Grombalia, pendant le délai d'un mois à compter de la publication du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne. Les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

## MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

## AVIS DE VACANCES D'EMPLOIS FONCTIONNELS A L'ADMINISTRATION CENTRALE

Les emplois fonctionnels suivants sont déclarés vacants à l'Administration Centrale du Ministère de l'Education Nationale.

| NOMBRE | NATURE DE LA FONCTION                          | PROFILS DES CANDIDATS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Directeur des Bâtiments et du Matériel . . . . | <p>Il est nommé parmi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Les Sous-Directeurs titulaires d'un diplôme d'études supérieures et ayant exercé leurs fonctions pendant au moins trois ans;</li> <li>— Les Sous-Directeurs non titulaires d'un diplôme d'études supérieures et ayant exercé leurs fonctions pendant au moins six ans;</li> <li>— Les Ingénieurs en Chef, les administrateurs en chef ou les fonctionnaires appartenant à un grade particulier équivalent et justifiant au moins de trois ans d'ancienneté dans leur grade;</li> </ul> <p>Dans tous les cas les intéressés doivent avoir assumé des responsabilités dans des services de gestion et des bâtiments matériel ou dans des services de contrôles de dépenses publiques (commissions supérieures des marchés) ou à la tête d'établissement public d'enseignement doté de l'autonomie financière pendant au moins deux ans.</p> <p>Outre la très solide formation administrative, commerciale et technique surtout en matière de génie civil, le Directeur des bâtiments et matériel doit avoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Une très large expérience dans la pratique des appels d'offres, des adjudications et des marchés;</li> <li>— Une très bonne connaissance de la gestion des stocks et du matériel;</li> <li>— Une bonne expérience dans les études de projets de génie civil et d'équipements,</li> <li>— Une grande pratique des achats;</li> <li>— De bonnes notions sur les méthodes modernes de gestion du matériel (gestion scientifique) des stocks, utilisation de nomenclatures mercuriales des prix, ordonnancement des travaux suivant la méthode PERT.</li> </ul> |
| 1      | Sous-Directeur des Bâtiments scolaires . . . . | <p>Il est nommé parmi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Les Chefs de service titulaires d'un diplôme d'études supérieures et ayant exercé leurs fonctions pendant au moins quatre ans;</li> <li>— Les Chefs de Service non titulaire d'un diplôme d'études supérieures et ayant exercé leurs fonctions pendant au moins six ans;</li> <li>— Les Administrateurs Conseillers ou les fonctionnaires appartenant à un grade particulier équivalent et justifiant d'une ancienneté de quatre ans dans leur grade.</li> </ul> <p>Dans tous ces cas les intéressés doivent avoir assumé des responsabilités dans des services de gestion des bâtiments et matériel ou dans des services financiers de l'Etat ou auprès des établissements publics dotés de l'autonomie financière pendant au moins deux ans.</p> <p>Outre la solide formation économique et technique surtout en matière de génie civil, le Sous-Directeur des bâtiments scolaires doit avoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Une large expérience dans les études de projets de génie civil;</li> <li>— Une grande pratique des appels d'offres des adjudications et des marchés;</li> <li>— Une grande maîtrise dans l'organisation de l'entretien des bâtiments;</li> <li>— Une bonne connaissance dans l'ordonnancement de l'exécution des travaux de construction;</li> <li>— D'assez bonnes notions sur les méthodes modernes des gestion (PERT, PPBS).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |

| NOMBRE | NATURE DE LA FONCTION                                                                                | PROFILS DES CANDIDATS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Chef du Service des Projets Nouveaux .....                                                           | <p>Il est nommé parmi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Les Ingénieurs des Travaux de l'Etat, les Administrateurs du Gouvernement ou les fonctionnaires appartenant à un grade particulier équivalent ayant cinq ans d'ancienneté dans leur grade et ayant assumé des fonctions dans des services de gestion des bâtiments et matériels ou dans des services financiers de l'Etat ou auprès des établissements publics dotés de l'autonomie financière pendant au moins deux ans.</li> </ul> <p>Outre la bonne formation économique et technique surtout en matière de génie civil le chef du service des projets nouveaux (bâtiments scolaires) doit avoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Une bonne expérience dans les études de projets de génie civil;</li> <li>— Une bonne connaissance dans l'ordonnement de l'exécution des travaux de construction;</li> <li>— Une grande pratique dans les appels d'offres et les adjudication;</li> <li>— Une large expérience dans l'évaluation des coûts et l'élaboration des plannings.</li> </ul>  |
| 1      | Chef du Service de l'Entretien des Bâtiments.                                                        | <p>Il est nommé parmi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Les Ingénieurs des Travaux de l'Etat, les Administrateurs du Gouvernement ou les fonctionnaires appartenant à un grade particulier équivalent, ayant cinq ans d'ancienneté dans leur grade et ayant assumé des fonctions dans des services des bâtiments et matériel ou dans des services financiers de l'Etat pendant au moins deux ans.</li> </ul> <p>Outre la bonne formation économique et technique le Chef du Service de l'entretien des bâtiments doit avoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Une large expérience dans le domaine de génie civil;</li> <li>— Une grande maîtrise dans l'organisation de l'entretien des bâtiments;</li> <li>— Une très bonne connaissance des problèmes d'entretien des immeubles : coût, qualité, délai.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |
| 1      | Chef du Service des Adjudications et Marchés d'Equipe-ment et Fournitures Diverses.                  | <p>Il est nommé parmi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Les Ingénieurs des Travaux de l'Etat, les Administrateurs du Gouvernement ou les fonctionnaires appartenant à un grade particulier équivalent ayant cinq ans d'ancienneté dans leur grade et ayant assumé des fonctions dans des services des bâtiments et matériel ou dans des services financiers de l'Etat ou auprès des établissements publics dotés de l'autonomie financière pendant au moins deux ans.</li> </ul> <p>Outre la bonne formation économique, commerciale et technique, le Chef du Service des Adjudications et marchés d'équipements et fournitures diverses, doit avoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Une très large expérience dans la pratique des adjudications et des marchés;</li> <li>— Une grande pratique dans les achats;</li> <li>— Une bonne connaissance du marché d'approvisionnement et des fournisseurs;</li> <li>— D'assez bonnes notions sur les méthodes modernes de ges-tions mercuriales des prix, (politique d'approvisionnement).</li> </ul> |
| 1      | Chef du Service des Réceptions d'Entrepo-sage et de Répartition des Equipements et Fournitures ..... | <p>Il est nommé parmi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Les Administrateurs du Gouvernement, les Ingénieurs des Travaux de l'Etat ou les fonctionnaires appartenant à un grade particulier équivalent ayant cinq ans d'ancienneté dans leur grade et ayant assumé des fonctions dans des services des bâtiments et matériel ou dans des services financiers de l'Etat ou auprès des établissements publics dotés de l'autonomie financière pendant au moins deux ans.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| NOMBRE | NATURE DE LA FONCTION                                                                                        | PROFILS DES CANDIDATS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Chief de Service des Réceptions d'Entreposage et de Répartition des Equipements et Fournitures (suite) ..... | <p>Outre la bonne formation administrative et technique le Chef du Service de réceptions d'entrepasage et de répartition des équipements et fournitures, doit avoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Une large expérience dans la gestion des stocks et du matériel;</li> <li>— Une très grande connaissance des problèmes de réceptions du matériel (mobilier administratif, scolaire et universitaire, matériel scientifique et technique);</li> <li>— Une grande pratique dans la gestion et le contrôle des magasins;</li> <li>— D'assez bonnes notions sur les méthodes modernes de gestion (gestion scientifique des stocks nomenclature, centrale d'achat).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1      | Chief du Service d'Entretien des Equipements.                                                                | <p>Il est nommé parmi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Les Ingénieurs des Travaux de l'Etat, les Administrateurs du Gouvernement ou les fonctionnaires appartenant à un grade particulier équivalent ayant cinq ans d'ancienneté dans leur grade et ayant assumé des fonctions dans des services des bâtiments et matériel ou dans des services dotés de la personnalité civile pendant au moins deux ans.</li> </ul> <p>Outre la bonne formation économique, Administrative et technique, le chef du service d'entretien des équipements, doit avoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Une large expérience dans l'entretien des équipements (mobilier administratif, scolaire et universitaire, matériel scientifique et technique, par véhicules et machines);</li> <li>— Une bonne connaissance des problèmes techniques, relatifs à l'entretien des équipements;</li> <li>— Une grande maîtrise dans la gestion des équipements.</li> </ul> |

Les candidats intéressés et répondant aux conditions susindiquées doivent adresser dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication du présent avis une demande en deux exemplaires, un au Ministère de l'Education Nationale, le second au Premier Ministère.

# BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

## SITUATION GENERALE DECADAIRE

### ACTIF

AU  
31 MARS 1974

|                                                                                                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Encaisse-or</i> .....                                                                       | 2.377.965,811   |
| <i>Souscriptions en or et en devises aux organismes internationaux</i> .....                   | 7.188.715,016   |
| <i>Avoirs en droits de tirage spéciaux</i> .....                                               | 3.998.820,000   |
| <i>Avoirs en Devises</i> .....                                                                 | 132.134.649,218 |
| <i>Accords de paiement</i> .....                                                               | 1.099.210,294   |
| <i>Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés</i> ..... | 25.314.563,855  |
| <i>Compte courant postal</i> .....                                                             | 4.149.008,597   |
| <i>Effets escomptés</i> .....                                                                  | 27.129.385,848  |
| <i>Effets en pension</i> .....                                                                 | —               |
| <i>Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement</i> .....                              | 4.042.817,193   |
| <i>Effets à l'encaissement</i> .....                                                           | 232.408,638     |
| <i>Effets achetés ou en pension sur le marché monétaire</i> .....                              | 5.080.000,000   |
| <i>Avance permanente à l'Etat</i> .....                                                        | 25.000.000,000  |
| <i>Avance remboursable à l'Etat</i> .....                                                      | 12.446.875,000  |
| <i>Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux</i> .....                      | 5.053.125,000   |
| <i>Portefeuille - titres</i> .....                                                             | 1.277.905,000   |
| <i>Immeubles</i> .....                                                                         | 372.517,700     |
| <i>Effets publics en garantie de prêts extérieurs</i> .....                                    | 37.526.940,742  |
| <i>Comptes d'ordre et divers</i> .....                                                         | 1.145.951,935   |

### PASSIF

295.570.859,847

|                                                                            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Billets et monnaies en circulation</i> .....                            | 117.345.278,429 |
| <i>Comptes courants des banques et des établissements financiers</i> ..... | 1.797.673,631   |
| <i>Comptes du Gouvernement</i> .....                                       | 61.116.070,779  |
| <i>Allocation de droits de tirage spéciaux</i> .....                       | 7.724.325,000   |
| <i>Autres engagements à vue et à terme</i> .....                           | 21.674.464,764  |
| <i>Déposants d'effets à l'encaissement</i> .....                           | 232.408,638     |
| <i>Accords de paiement</i> .....                                           | 598.183,946     |
| <i>Comptes de coopération économique</i> .....                             | 27.347.114,371  |
| <i>Provisions</i> .....                                                    | 6.200.000,000   |
| <i>Réserve spéciale</i> .....                                              | 2.150.000,000   |
| <i>Réserve légale</i> .....                                                | 1.200.000,000   |
| <i>Capital</i> .....                                                       | 1.200.000,000   |
| <i>Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs</i> .....             | 37.526.940,742  |
| <i>Comptes d'ordre et divers</i> .....                                     | 9.458.399,547   |

Certifié conforme aux écritures :

295.570.859,847

Le Gouverneur  
Mohamed Ghenima

**ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES***Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J.O.R.T.**L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces***FONDS DE COMMERCE****AVIS**

Monsieur Romdane Bouzekri déclare avoir loué une gérance libre d'un fonds de commerce sis à Tunis 29, avenue de la Liberté, suivant contrat de location fait à Tunis le 7 mars 1974, enregistré à Tunis le 10 avril 1974 vol. 802, case 382.

N° 664

**VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE DE PHARMACIE**

Suivant acte sous seings privés en date à Tunis du 4 mars 1974, dûment enregistré à Tunis le 12 avril 1974, volume 802, série I, case 263, Madame Marty (Gabrielle) épouse de Monsieur Berger (Marcel), pharmacienne, demeurant à Tunis, rue de l'Inde, a vendu à Madame Mounira Limam, épouse de Monsieur Fredj Mahjoub, pharmacienne, demeurant à Tunis, 9, rue de Grenoble, le fonds de commerce de pharmacie dénommée « Pharmacie Marty », sise à Tunis, 88, rue de Yougoslavie, avec tous ses éléments corporels et incorporels, moyennant le prix global de quatre mille dinars (4.000 D.).

Les oppositions devront être faites entre les mains de Maître René Azoulay, avocat, 56, avenue Habib Bourguiba, 1, passage Ribet à Tunis, consignataire du prix de la vente et dépositaire d'un exemplaire du contrat de vente, et ce, dans les vingt jours (20) qui suivent l'insertion du présent avis au J.O.R.T., sous peine de forclusion.

Le présent avis a été inséré au journal quotidien « La Presse » du 14 avril 1974.

N° 676

**SOCIETES ANONYMES****FONDERIES REUNIES S.A.**

Capital : 90.000 dinars  
Siège : Mégrine

**CONVOCATION**

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme Les Fonderies Réunies S.A. sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra au siège social de la Société à Mégrine, route de Sousse km 5,5 à 10 heures, le mardi 7 mai 1974, pour délibérer sur les bilan et comptes de l'exercice clos au 31 décembre 1973 ainsi que toutes les questions rentrant dans sa compétence.

J. Chabbi

Président Directeur Général

N° 658

**BATA**

Société Anonyme Tunisienne  
au capital de 650.000 dinars

Siège social :

Km 7 route du Mornag - Ben Arous  
R.C. Tunis 6.830

**AVIS DE CONVOCATION**

Messieurs les actionnaires de BATA S.A. Tunisienne sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le mercredi 13 mai à 10 heures aux Etablissements BATA, route du Mornag à Ben Arous (Tunis), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la Société durant l'exercice 1973.

2) Rapport du commissaire aux comptes, pour cet exercice et sur les conventions visées par l'article 78, article 85 du Code de Commerce de Tunis.

3) Approbation, s'il y a lieu, de ces rapports, du bilan et des comptes, quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

4) Affectation des bénéfices.

5) Renouvellement statutaire du conseil d'administration.

6) Fixation des jetons de présence à allouer aux administrateurs, pour l'exercice 1974.

7) Questions diverses.

Pour pouvoir assister ou se faire représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire, les propriétaires d'actions au porteur devront déposer aux Usines de Ben Arous, route du Mornag km 7, cinq jours au moins avant la réunion, soit leurs titres, soit les récépissés en constituant le dépôt dans un établissement bancaire.

Le Conseil d'Administration

N° 659

**SOCIETE GENERALE D'ETUDES ET D'ENGINEERING (S.G.E.E.)**

Société Anonyme

au capital de 2.500 dinars

Siège Social :

8, rue Charlemagne - Tunis

**AVIS AUX ACTIONNAIRES**

Messieurs les actionnaires de la S.G.E.E. sont convoqués :

1) En Assemblée Générale Ordinaire le samedi 27 avril 1974 à 10 heures, au siège social.

Ordre du jour :

— Rapport du Conseil d'Administration.

— Rapport du commissaire aux comptes.

— Approbation des comptes et bilans afférents aux exercices 1969, 1970 et 1971.

— Questions diverses.

2) En Assemblée Générale Ordinaire le samedi 4 mai 1974 à 10 heures, au siège social.

Ordre du jour :

— Rapport du Conseil d'Administration.

— Rapport du commissaire aux comptes.

— Approbation des comptes et bilans afférents aux exercices 1972 et 1973.

— Questions diverses.

3) En Assemblée Générale Extraordinaire le samedi 4 mai 1974 à 11 heures au siège social.

Ordre du jour :

— Augmentation de capital de la Société.

— Questions diverses.

Le Conseil d'Administration

N° 665

**SOCIETE TUNISIE****AUTO TOURISME**

dite HERTZ T.A.T.

S.A. au capital de 300.000 dinars

Siège social :

29, avenue Habib Bourguiba - Tunis

**AUGMENTATION DE CAPITAL***Pour extrait*

En vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société Tunisie Auto Tourisme S.A., réunie le 28 février 1974, aux bureaux de la Société sis à Echarguia, Tunis-Carthage, enregistrée à Tunis A.C. 1, sous le n° 802, série bis, case 21, en date du 21 mars 1974, et déposée au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 23 mars 1974, il a été décidé à l'unanimité une augmentation de capital de 100.000 dinars par la création de l'émission de 10.000 actions nominatives de 10 dinars nominal, à souscrire et à libérer intégralement en espèces par les

anciens actionnaires, ce qui portera le capital actuel de 300.000 dinars à 400.000 dinars.

Les anciens actionnaires peuvent exercer un droit de préférence à la souscription, en vertu de la législation en vigueur, et dans un délai de quinze jours, à partir de la date d'ouverture de la souscription qui prendra effet à partir de la publication du présent avis.

La souscription sera close dès que la totalité de l'émission sera couverte avec un délai de deux mois à partir de la publication de l'avis. Ce délai peut être prorogé en cas de nécessité par simple décision du Président Directeur Général.

Tous pouvoirs sont donnés au Conseil d'Administration de la Société pour décider de la date d'ouverture et de clôture des opérations de souscription et prendre toutes décisions et dispositions propres à assurer la réalisation de l'augmentation de capital.

Pour le Conseil d'Administration  
Le Président Directeur Général

N° 666

#### MA GRIFFE

S.A.R.L. au capital de 4.000 dinars

Siège Social :

35, rue Lénine - Tunis

#### GERANCE

Suivant acte sous seing privé en date à Tunis du 8 avril 1974, enregistré en la dite ville A.C.1 le 10 avril 1974 vol. 8, série 5, case 197, et déposé au greffe du Tribunal de 1ère Instance de Tunis le 12 avril 1974, Monsieur Abdelwahab Zaiani est nommé gérant de la Société pour une durée de deux ans, avec tous les pouvoirs résultant de la loi et des statuts.

Le Gérant

N° 667

#### SOCIETE TUNISIENNE DE FABRICATION DE MATELAS A RESSORTS ET ARTICLES DE LITERIE « S O M A T R A L »

Société Anonyme

au capital de 134.000 dinars

Siège Social :

Route de Monastir à Sousse

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de Fabrication de matelas à ressorts et d'articles de literie « SOMATRAL » sont convoqués en assemblée générale ordinaire le samedi 4 mai 1974 à 10 h. 30 au siège de la Société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1°) Rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 1973.

2°) Rapports du commissaire aux comptes sur les opérations de l'exercice 1973.

3°) Approbation des comptes et du bilan arrêtés à la date du 31 décembre 1973 et quitus aux administrateurs.

4°) Questions diverses.

Le Conseil d'Administration

N° 668

#### TUNISIE LAIT

Société Anonyme

au capital de 400.000 dinars

Siège Social :

19, rue du Port - Tunis

#### CONSTITUTION DE SOCIETE

##### I. — Extrait des Statuts

Suivant acte sous seing privé, enregistré à Tunis A.C. le 27 février 1974, vol. 801, série ter, case 623, dont un exemplaire a été préalablement déposé au Greffe du Tribunal de 1ère Instance de Tunis le 11 octobre 1973, il est établi les Statuts d'une Société Anonyme dont extrait suit :

**Dénomination** Société Anonyme Industrielle « Tunisie Lait ».

**Objet** : Création et exploitation d'une centrale laitière pour la stérilisation, la pasteurisation du lait et la fabrication de tous les produits en dérivant. Création et exploitation d'un réseau de transport et d'entrepôts frigorifiques pour de tels produits.

Importation et vente de vaches laitières sélectionnées.

Importation, exportation, achat, transformation, conditionnement, transport, transit et vente de tous produits agricoles et alimentaires en Tunisie et à l'étranger, et d'une façon générale la réalisation de toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement aux activités ci-dessus visées et pouvant en faciliter l'extension.

**Siège social** : 19, rue du Port - Tunis.

**Durée** : 99 années à compter du jour de sa constitution définitive sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévues aux statuts.

**Capital social** : 400.000 dinars, divisé en 40.000 actions nominatives de 10 dinars chacune libérées au quart lors de la souscription.

**Administration** : La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins et de douze membres au plus pris parmi les actionnaires et nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire pour six ans.

Ce Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et faire ou autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet à l'exception de ceux expressément réservés à l'Assemblée Générale par la loi ou par les Statuts.

**Commissaires aux comptes** : L'Assemblée Générale désigne pour trois ans un ou plusieurs commissaires aux comptes remplissant les conditions fixées par la loi.

**Assemblées générales** : Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale ordinaire à l'époque fixée par le Conseil d'Administration.

##### II. — Constitution

1°) Du procès-verbal de l'Assemblée générale constitutive unique tenue le 26 février 1974 au siège social provisoire fixé à Tunis 19, avenue de Paris, il appert :

— que cette assemblée a reconnu sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement;

— qu'elle a nommé comme premiers administrateurs pour une période de six ans :

la S.T.I.L.

la B.N.T.

la C.T.A.M.A.

la S.I.M.P.A.R.

la Société d'Elevage de Monastir

la Société Ucalyn

la Société Comalait

MM. Abdelaziz Lasram

Tahar Farah

Rachid Chatti

Slaheddine Ferchiou

Férid Mokhtar

qui ont tous accepté les dites fonctions;

— qu'elle a approuvé le projet des statuts tel qu'il a été déposé le 11 octobre 1973 au greffe du Tribunal de 1ère Instance de Tunis (Chambre Commerciale) et fixé le siège social à Tunis, 19ème Rue du Port;

— qu'elle a nommé aux fonctions de commissaires aux comptes pour trois ans Messieurs Habib Chalhouni et Mohsen Boulahya qui ont accepté cette mission.

2°) Du procès-verbal du Conseil d'Administration réuni le 26 février 1974 au siège social provisoire, il appert que Monsieur Férid Mokhtar est nommé à l'unanimité Président Directeur Général de la Société avec les pouvoirs les plus étendus.

##### III. — Dépôt

Il a été déposé le 10 avril 1974 au greffe du Tribunal de 1ère Instance de Tunis (Chambre Commerciale) deux exemplaires des documents suivants :

— Le statut enregistré à Tunis (AC) le 27 février 1974, vol. 801, série ter, case 623.

— La liste des souscripteurs, enregistrée à Tunis (AC) le 27 février 1974, vol. 801, série ter, case 624.

— La déclaration de souscription et de versement, enregistrée à Tunis (AC) le 27 février 1974, vol. 801, série ter, case 626.

— Le procès-verbal de l'Assemblée Générale Constitutive, enregistré à Tunis (AC) le 8 avril 1974, vol. 802, série bis, case 238.

— Le Procès-verbal du Conseil d'Administration enregistré à Tunis le 8 avril 1974, vol. 802, série bis, case 239.

N° 678

## SOCIETES

### A RESPONSABILITE

#### LIMITEE

SOCIETE TUNISIENNE  
DE PRODUITS PERISSABLES

« S.T.P.P. » S.A.R.L.

Capital : 2.100 dinars

Siège social :

1, rue Courteline - Tunis.

Suivant acte sous seing privé en date du 28 mars 1974, enregistré à Tunis le 28 mars 1974, vol. 802, série I, case 86, il a été constitué une société à responsabilité limitée.

**Objet :** Import - Export, l'achat et la vente de poissons, fruits et légumes, et plus généralement toutes opérations commerciales, financières, mobilières, se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus.

**Dénomination :** Société Tunisienne de Produits Périssables « S.T.P.P. ».

**Siège social :** 1, rue Courteline, Tunis.

**Capital social :** 1) Hassen Boussaada : 700.000 dinars, 2) Slaheddine Ben Dhifallah : 700.000 dinars, 3) Lazhar Eloudi : 700.000 dinars.

**Gérance :** La Société est gérée par deux gérants statutaires : M. Slaheddine Ben Dhifallah et Hassen Bousaada.

Deux exemplaires des Statuts ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 11 avril 1974.

N° 660

S.A.R.L.  
SOCIETE TUNISIENNE  
ET INDUSTRIELLE  
DE QUINCAILLERIE  
POUR L'AMEUBLEMENT  
(S.T.I.Q.A.M.)

Siège social :

74, rue Bab El Khadra - Tunis

Capital social :

32.000 dinars partagé en 640 parts

Il appert d'un procès-verbal d'assemblée générale en date du 23 mars 1974,

enregistré à Tunis le 10 avril 1974 (vol. 802, série I, case 220), déposé au greffe du Tribunal de 1ère Instance de Tunis le 12 avril 1974, que le capital de la Société sus-visée a été porté à trente-deux mille dinars (32.000 D.).

En conséquence, les parts sociales sont attribuées comme suit :

214 parts à Monsieur Chadli Mhirsi, 106 parts à la dame Saïda M'hirsi, 160 parts à Monsieur Ali M'hirsi, 160 parts à Monsieur M'hamed M'hirsi.

N° 661

COMPTOIR COMMERCIAL  
DES PRODUITS DE KORBA

S.A.R.L.

au capital de 51.000 dinars

Nouveau siège social :

4, rue Sidi El Bouni - Tunis

#### TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL CESSION DE PARTS SOCIALES

1°) Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 décembre 1973, enregistré à Tunis A.C.1 le 29 mars 1974 vol. 802, série I, case 93, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 8 avril 1974, les associés ont décidé à l'unanimité de transférer le siège social de la Société au 4, rue Sidi El Bouni.

2°) Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 10 janvier 1974, enregistré à Tunis A.C.1 le 29 mars 1974 vol. 802, série I, case 94, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 8 avril 1974, les porteurs de parts de la S.A.R.L. comptoir commercial des produits de Korba ont approuvé les comptes et bilans arrêtés au 31 décembre 1972 et 31 décembre 1973 et donné quitus au gérant Monsieur Abbès Kasbi pour sa gestion 1972-1973.

3°) Par acte s.s.p. en date du 23 mars 1974, enregistré à Tunis le 29 mars 1974 vol. 802, série I, case 95, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 8 avril 1974, Monsieur Fredj Chalouf a vendu à Messieurs Abbès ben Messaoud Kasbi et Mohamed El Hédi Chaouch, la totalité des parts sociales lui appartenant dans la S.A.R.L. Comptoir Commercial des Produits de Korba, soit cent soixante-dix (170) parts de cent dinars chacune et qu'à la suite de cette cession, Monsieur Fredj Chalouf n'est plus responsable d'aucune créance ou taxe grevant ou pouvant grever les parts cédées par lui.

N° 662

## SOCIETE DE PESAGE

« CHAKCOUK FRERES »

S I P A

S.A.R.L. au capital de 4.700 Dinars

Siège Social : 13, Rue Aboulkacem

Chebbi — Sfax

#### Changement de dénomination et augmentation du capital

Suivant procès verbal d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1er janvier 1974, enregistré à Sfax le 9 mars 1974, folio 70 N° 366, dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sfax le 16 mars 1974 sous le N° 2778.

Il appert que les associés de la Société ont décidé :

1) L'augmentation du capital social, de le porter de 4.000 dinars à 4.700 dinars, par la création de 70 parts nouvelles de 10 dinars chacune, représentant la participation du nouveau associé Habib Ben Ali Affès.

2) Le changement de la dénomination de la Société ; Société de Pesage : Chakchouk Frères « SIPA », en remplacement de l'ancienne dénomination, Chakchouk et Atitallah, « SIPA ».

Les articles 3, 6 et 7 des statuts de la Société sont modifiés en conséquence.

N° 669

#### « LES ANCIENS ETABLISSEMENTS »

Charles Fuvel — J. Boudrant  
et C° successeurs

Société à Responsabilité Limitée

Capital Social : 1.080 Dinars

Siège Social : 24 bis, Avenue Habib  
Thameur

#### GERANCE

D'un acte sous seing privé dûment enregistré à Tunis le 3 avril 1974, vol. 802, série I, case 148 et régulièrement déposé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, il appert qu'à compter de l'acte dont il s'agit, Monsieur Mohamed Ben Ali Chemam sera co-gérant de cette Société.

Pour Avis

N° 670

#### « TECHNICOLOR »

Société à Responsabilité Limitée

Capital Social : 4.000 Dinars

Siège Social : 28, Avenue de la Liberté  
à Tunis

#### GERANCE

D'un acte sous seings privés du 29 mars 1974, dûment enregistré à Tunis

le 3 avril 1974, volume 802, série I, case 147, et régulièrement déposé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, il appert que la Société dont il s'agit continuera à être gérée par Monsieur Amor Ben Sadok Chamam.

Pour Avis

N° 671

#### CHAMAM

*Société à Responsabilité Limitée*

Capital Social : 3.000 Dinars

Siège Social : 24, Avenue Hédi Chaker,  
Tunis

#### GERANCE

D'un acte sous seings privés en date à Tunis du 29 mars 1974, dûment enregistré à Tunis le 3 avril 1974, volume 802, série bis, case 146 et dûment déposé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, il appert que Monsieur Touhami Ben Sadok Chemam, reste seul gérant de la Société dont il s'agit.

Pour Avis

N° 672

#### « SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CAOUTCHOUC »

SO. DI. CA.

*Société à Responsabilité Limitée*

Capital Social : 20.000 Dinars

Siège Social : 81, Avenue de Carthage

#### CHANGEMENT DE GERANT

D'un acte sous seings privés du 29 mars 1974, dûment enregistré à Tunis le 3 avril 1974, volume 802, série 10, case 149 et régulièrement déposé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, il appert qu'à compter de la date de l'acte, Monsieur Amor Ben Sadok Chamam est seul gérant de la Société dont il s'agit avec les pouvoirs les plus étendus.

Pour Avis

N° 673

#### CONSTITUTION D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE L'EQUIPEMENT POPULAIRE

Capital : 3.000 Dinars

Siège : Den Den — Tunis

Par acte S.S.P. en date du 20 mars 1974 à Tunis, enregistré le 27 mars 1974 à Tunis, vol. 8, série 5, case 81, dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 29 mars 1974.

Il a été constitué une S.A.R.L. entre les personnes désignées dans l'acte.

— *Dénomination* : L'Equipelement Populaire

— *Objet* : Commercialisation, vente, importation, exportation des matières suivantes, articles électro-ménagers, électricité d'ameublement de ménage, jouets quincaillerie, droguerie, parfumerie

— *Siège Social* : 2, Avenue de l'Indépendance, Den Den, Tunis

— *Capital* : 3.000 dinars

— *Gérance* : Monsieur Hédi Mohamed Tahar est nommé gérant de la dite Société avec les pouvoirs les plus étendus.

— *Durée* : 30 ans.

N° 674

#### CONSTITUTION D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Capital : 1.200 dinars

Siège : Den Den, Tunis

Par acte S.S.P. en date du 20 mars 1974 à Tunis enregistré le 27 mars 1974 à Tunis, vol. 8, série 5, case 82, dont 2 exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 29 mars 1974.

Il a été constitué une S.A.R.L. entre les personnes désignées dans l'acte.

— *Dénomination* : Pâtisserie de la Station

— *Objet* : Commercialisation de pâtisserie, confiserie, sorbetterie, jus de fruits, boissons non alcoolisés, crèmerie

— *Siège Social* : Den Den, Tunis 4, Avenue de l'Indépendance

— *Capital* : 1.200 dinars

— *Gérance* : Monsieur Hédi Mohamed Tahar est nommé gérant de la dite

Société avec les pouvoirs les plus étendus.

— *Durée* : 30 ans.

N° 675

#### AUTRES SOCIETES

##### LIQUIDATION

Suivant délibération en date du 9 avril 1974, enregistrée à Tunis (A.C.I) le 13 avril 1974 vol. 802, série 5, case 266, dont deux copies ont été déposées au greffe du Tribunal de 1ère Instance de Tunis le 15 avril 1974, l'Assemblée Extraordinaire de l'Association Coopérative de Construction des Logements « El Moise » dont le siège social est au 29, route de Zaghouan - Tunis, a prononcé la dissolution de la dite Coopérative, à dater du 9 avril 1974.

Elle a nommé comme liquidateur Monsieur Béchir Riahi auquel elle a confié les pouvoirs les plus étendus précités dans le procès-verbal de l'Assemblée Extraordinaire.

La dite annonce a été publiée dans les journaux « El Amal » et « L'Action » du 11 avril 1974.

N° 663

#### DIVERS

##### AVIS IMPORTANT

Il est porté à la connaissance du public que tout accord, tout acte ou tout document relatif à des immeubles immatriculés ou non situés dans le secteur de la localité de l'Ariana, gouvernorat de Tunis et signé par l'associé dans ces immeubles, savoir Monsieur Abdelhamid Ben Ali Zekhamia, employé à la Société Tunisienne des Lignes Aériennes à Tunis, sera considéré comme nul et non avenue aux yeux de la loi s'il n'a pas reçu l'approbation et l'accord, par signature, des co-associés du sus-nommé, les frères Abdelhamid et Mohamed Ez-zeddine enfants de Hassen Kobrosli, demeurant à l'Ariana.

Ceci est fait en vue de sauvegarder les droits mentionnés dans l'acte d'association en date du 10 mars 1973.

Sous toutes réserves

N° 677